

Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 43Cob/75/2024
Identifikačné číslo súdneho spisu: 6122423038
Dátum vydania rozhodnutia: 12. 02. 2025
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marián Blaha
ECLI: ECLI:SK:KSBB:2025:6122423038.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Blahu, členiek senátu Mgr. Miriam Kamenskej a JUDr. Martiny Holecovej v právnej veci žalobcu EuroISO, s. r. o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 36 345 610, zast. Advokátska kancelária LEGALIZZ s.r.o., so sídlom Farská 1156/53, 018 61 Beluša, IČO: 47 251 514 proti žalovanému Geotechnik Sk, s.r.o., so sídlom Západná 11, 010 04 Žilina, IČO: 36 432 202, zast. HAVRILLA & Co. s.r.o., so sídlom Nám. M. Benku 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 364 606 o zaplatenie 2.112,- Eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Žilina sp. zn. 38Cb/113/2022-249 zo dňa 14. mája 2024, takto

rozhodol:

I. Rozsudok Okresného súdu Žilina sp. zn. 38Cb/113/2022-249 zo dňa 14. mája 2024 **p o t v r d z u j e**.

II. Žalobcovi priznáva voči žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %.

o d ô v o d n e n i e :

1. Súd prvej inštancie v prvom výroku napadnutého rozsudku uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1.512,- Eur s úrokom z omeškania 9% ročne z tejto sumy od 22.07.2022 do zaplatenia, zmluvnú pokutu vo výške 600,- Eur a náklady spojené s uplatnením pohľadávky vo výške 80,- Eur, všetko do 3 dní od jeho právoplatnosti. V druhom výroku uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v rozsahu 100 %.

2. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalobca sa svojou žalobou domáhal od žalovaného zaplatenia sumy 1.512,- Eur spolu s 9 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 756,- Eur od 22.07.2022 do zaplatenia, zo sumy 756,- Eur od 22.07.2022 do zaplatenia, zmluvnej pokuty 600,- Eur, nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 80,- Eur a trov konania. Svoj nárok odôvodnil tým, že medzi stranami sporu boli dňa 14.06.2022 uzavreté dve zmluvy, a to Zmluva na službu predaudit systému manažérstva, predmetom ktorej bolo odplatné poskytnutie služieb žalobcom v prospech žalovaného, a to jednorazovej služby predauditu pri implementácii systému manažérstva podľa normy EN ISO 9001:2015 (ďalej aj „preaudit 1“) a poskytnutie následnej ročnej opakovanej služby predauditu pri udržaní systému manažérstva podľa normy EN ISO 9001:2015 (ďalej aj „Zmluva 1“). Toho istého dňa 14.06.2022 bola medzi žalobcom a žalovaným uzavretá ďalšia Zmluva na službu predaudit systému manažérstva, predmetom ktorej bolo odplatné poskytnutie služieb žalobcom v prospech žalovaného, a to jednorazovej služby predauditu pri implementácii systému manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2015 (ďalej aj „preaudit 2“) a následnej ročnej opakovanej služby predauditu pri udržaní systému manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2015 (ďalej aj „Zmluva 2“). Uvedené zmluvy obsahovali, okrem vymedzenia predmetu plnenia, totožné ustanovenia a podľa čl. IV. ods. 1 Zmluvy 1 a Zmluvy 2 (ďalej aj „Zmluvy“) žalobcovi prináležala za jednorazovú službu predauditu z obidvoch zmlúv odplata vo výške po 630,- Eur bez DPH, resp. 756,- Eur s DPH, t.j. pri implementácii systému manažérstva podľa normy

EN ISO 9001:2015 a za jednorazovú službu predaudit pri implementácii systému manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2015. Podľa žalobcu poskytnutie plnenia, t.j. vykonanie predauditu 1 a predauditu 2 u žalovaného žalobcom v rozsahu a kvalite podľa Zmluvy 1 a Zmluvy 2 a jeho prevzatie žalovaným, potvrdili písomne zástupca žalobcu a zástupca žalovaného. Po dodaní predmetu plnenia podľa Zmluvy 1 a Zmluvy 2, t.j. po vykonaní predauditu 1 a predauditu 2, vystavil žalobca dňa 07.07.2022 faktúru č. 1912022 na sumu 756,- Eur so splatnosťou 21.07.2022 (ďalej aj „faktúra 1“) a faktúru č. 1922022 na sumu 756,- Eur splatnú dňa 21.07.2022 (ďalej aj „faktúra 2“). Uvedené vystavené faktúry žalobca neuhradil. Vzhľadom na omeškanie žalovaného s úhradou splatných faktúr si uplatnil žalobca od dňa nasledujúceho po splatnosti faktúr úrok z omeškania, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky dvakrát po 40,- Eur. V zmysle čl. V. odsek 3 Zmluvy 1 a Zmluvy 2 si žalobca uplatnil voči žalovanému aj zmluvnú pokutu dvakrát po 300,- Eur z dôvodu trvania omeškania žalovaného s úhradou faktúry 1 a faktúry 2 viac ako 30 dní od dátumu ich splatnosti.

3. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalovaný namietal uplatnený nárok a žiadal žalobu zamietnuť. Tvrdil, že žalobca nevykonal predaudit 1 a predaudit 2, resp. nepredložil dôkaz, ktorým by vedel preukázať splnenie svojich povinností na základe Zmluvy 1 a Zmluvy 2. Vznik nároku na odplatu je viazaný na vykonanie predmetu Zmluvy 1 a Zmluvy 2, ktorý bol špecifikovaný v čl. II. bod 1 až 4 Zmlúv. Tieto podmienky neboli splnené ani čiastočne. Podľa žalovaného mohol nárok na odplatu žalobcovi vzniknúť až po kompletnom splnení predauditorských služieb podľa čl. II. ods. 1 až 4 Zmluvy 1 a Zmluvy 2. Protokol, ktorý predložil žalobca o prevzatí diela zo dňa 06.07.2022, je podľa žalovaného nepoužiteľný, pretože nepreukazuje poskytnutie služby v roku 2022, t.j. vykonanie predauditu 1 a predauditu 2 s určitým výsledkom, z protokolu nie je zrejmé, čo bolo predmetom odovzdania, keďže v ňom chýba špecifikácia odovzdaných dokladov. Žalobca nevie preukázať vykonanie predauditu 1 a predauditu 2, ani odovzdanie hmotne zachyteného výstupu z predauditu a preto mu nemožno priznať ním uplatnený nárok. Žalovaný namietal existenciu platnej dohody o zmluvnej pokute, vzhľadom na absenciu naplnenia predmetu Zmlúv. Keďže nebol naplnený predmet Zmluvy 1 a Zmluvy 2, žalovaný sa nemohol dostať do omeškania a nemohol mu vzniknúť ani nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Zmluvnú pokutu považoval za zjavne neprimeranú, táto bola dojednaná len pre prípad porušenia povinností zo strany žalovaného, čo vedie k nevyváženosti vzájomných práv a povinností. Podľa žalovaného žalobca účelne a tendenčne čakal na uplynutie 30-dňovej lehoty na zaplatenie faktúr tak, aby mu vznikol nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Dojednanie o zmluvnej pokute je podľa žalovaného v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku a žiadal súd o aplikáciu moderačného práva podľa § 301 Obchodného zákonníka (ďalej aj „ObZ“). Namietal aj uplatnený nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky dvakrát po 40,- Eur a napriek tomu, že uplatnená pohľadávka bola fakturovaná dvoma faktúrami, rozhodujúcim kritériom je uplatnenie pohľadávky v jednom súdnom konaní.

4. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že v priebehu konania žalovaný rozšíril svoju procesnú obranu a tvrdil, že z podpisu na Zmluve 1 a Zmluve 2 sa nedá vygenerovať, či ju podpísala osoba oprávnená konať v mene žalovaného. Namietal, že na uvedených zmluvách chýba dátum podpisu na strane žalovaného, v dôsledku čoho Zmluva 1 a Zmluva 2 neboli platne uzavreté. Z preberacieho protokolu predloženého žalobcom zo dňa 06.07.2022 taktiež nie je zrejmé, či p. A. za žalobcu bola oprávnená na jeho podpísanie v mene žalobcu a nevyplýva z neho ani, kto ho podpísal za žalovaného. Namietal tiež pravosť podpisu na preberacom protokole, keďže tento nebol podpísaný konateľom žalovaného. Spochybnil pravdivosť obsahu tohto protokolu, keď z neho nie je možné identifikovať, čo bolo predmetom odovzdania a či vôbec patrí k Zmluve 1 a Zmluve 2. Namietal, že dohodnutá povinnosť zaplatiť odmenu bez ohľadu na reálne poskytnutie služieb, je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku, žalobca nevykonal žiadne plnenie zo Zmluvy 1 a Zmluvy 2, nepreukázal, aké dokumenty odovzdal žalovanému, resp. čo bolo predmetom odovzdania preberacieho protokolu. Faktúry považoval za predčasne vystavené, obsahujúce plnenie, ktoré reálne nebolo poskytnuté. Pokiaľ mal žalovaný povinnosť podľa Zmlúv predložiť záznamy a potrebnú dokumentáciu, žalobca žalovaného nikdy na predloženie takýchto dokladov nevyzval a preto nemohol vykonať zmluvne dohodnuté služby, nakoľko nemal podklady od žalovaného. Podľa čl. VII. Zmluvy 1 a Zmluvy 2 pritom miestom vykonania prác žalobcu malo byť sídlo žalovaného, avšak z predložených dokumentov nevyplýva, že by žalobca vykonal nejaké služby u žalovaného. Žalovaný navrhol pripojiť spis Okresného súdu Žilina sp. zn. 18Cb/119/2022. V priebehu konania poukazoval na rozpory v predložených dokladoch, kedy faktúry boli vystavené dňa 07.07.2022, pričom predaudit by mal byť vykonaný do 18.08.2022, t.j. faktúry boli vystavené pred vykonaním predauditu. K odovzdaniu malo dôjsť dňa 06.07.2022, t.j. pred samotným vykonaním, čo nie je možné. Podľa žalovaného žalobca neunesol dôkazné bremeno, že vykonal

predmet Zmluvy 1 a Zmluvy 2 v dohodnutom rozsahu a preto mu nevznikol nárok na odplatu. V priebehu konania žalovaný rozšíril argumentáciu o neplatnosti Zmluvy 1 a Zmluvy 2 z dôvodu, že z nich nie je zrejmé, kedy nadobudli účinnosť, kto ich podpísal a taktiež z dôvodu, že zakladajú nárok žalobcu na odmenu za jeho pripravenosť podľa čl. II. bod 6 bez ohľadu na to, či žalobca požiadal o poskytnutie niektorej alebo všetkých služieb, čo je v rozpore s poctivým obchodným stykom. Vo vzťahu k stretnutiu dňa 06.07.2022 žalovaný uviedol, že rokovania spočívali len v tom, že prokuristka žalobcu s p. A. priniesli dopredu podpísanú zmluvu a odovzdali protokol bez toho, aby došlo k reálnemu odovzdaniu predmetu Zmluvy 1 a Zmluvy 2. Ak teda žalobca tvrdil, že žiadal žalovaného o poskytnutie súčinnosti pri odovzdaní požadovanej dokumentácie, potom logicky nemohli odovzdať nič, k čomu nemali podklady. Podľa žalovaného s odkazom na čl. V. odsek 5 Zmluvy 1 a Zmluvy 2 žalobca uznal, že neposkytol žalovanému žiadne činnosti súvisiace s predauditom. Povinnosť zaplatiť odmenu bez ohľadu na reálne poskytnutie služieb je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku.

5. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalobca reagujúc na procesnú obranu žalovaného poukázal na čl. II. Zmluvy 1 a Zmluvy 2, ktoré predpokladajú pripravenosť žalobcu poskytnúť službu pri predaudite systému manažérstva počas celej doby platnosti zmlúv a na čl. III. odsek 2 Zmluvy 1 a Zmluvy 2, v zmysle ktorého žalovaný využíva služby, ktoré sú predmetom zmlúv podľa vlastného uváženia a nie je povinný využiť všetky činnosti dodávateľa. Nevyužitie všetkých služieb nemá vplyv na dojednanú výšku odmeny. Z obsahu uzavretých zmlúv nevyplýva, že by vznik nároku žalobcu na odmenu bol podmienený predchádzajúcim vykonaním všetkých činností žalobcu podľa čl. II. odsek 1 až 4 Zmluvy 1 a Zmluvy 2. Pri výkone predauditu je bežné, že objednávateľ predauditu, vzhľadom na svoje osobitosti, si vyberie činnosti žalobcu, ktoré v rámci predauditu chce využiť a žalobca neposkytuje všetky činnosti definované v čl. II. odsek 1 až 4 Zmlúv. Vykonanie požadovaných činností pracovníkom žalobcu u žalovaného vyplýva z protokolu zo dňa 06.07.2022, ktorý podpísali zástupcovia oboch strán. Protokol neobsahuje žiaden záznam o reklamácií alebo vadách predauditu 1 a predauditu 2 zo strany žalovaného, ani žiadosť na vykonanie dodatočných činností. Po doručení faktúr tieto žalovaný nerozpísal. Zo Zmluvy 1 a Zmluvy 2 nevyplýva povinnosť žalobcu odovzdať žalovanému výsledok predauditu výlučne v hmotne zachytiteľnej podobe. Podpisom protokolu žalovaný prevzal predmet Zmluvy 1 a Zmluvy 2 a na preukázanie opaku nepredložil žiaden dôkaz. Obsahovo identický protokol žalovaný podpísal aj v minulosti pri realizácii predauditu u žalovaného. Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty považoval za dôvodný a pokiaľ by žalovaný mal za to, že žalobca nevykonával riadne predmet Zmluvy 1 a Zmluvy 2, nepodpísal by protokol a faktúry by rozporoval. Zmluvnú pokutu považoval žalobca za primeranú, vzhľadom na opakované a špekulatívne konanie podnikateľských subjektov po vykonaní predauditu a táto zmluvná pokuta slúži na zabezpečenie kľúčového záväzku žalovaného zo Zmluvy 1 a Zmluvy 2 nestrpiaceho omeškania.

6. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalobca vo vzťahu k žalovaným spochybnil platnosť Zmluvy 1 a Zmluvy 2 poukázal na to, že v podpisovej časti Zmluvy 1 a Zmluvy 2 je pri žalobcovi, ako aj žalovanom uvedené obchodné meno, meno a priezvisko prokuristu žalobcu, konateľa žalovaného a podpis oprávnenej osoby konať v mene žalobcu a žalovaného spolu s pečiatkou a dátumom uzavretia zmlúv. Skutkové tvrdenia žalovaného o neplatnosti zmlúv z tohto dôvodu považoval za účelové. Služby predauditu poskytol žalobca žalovanému aj v minulosti na základe obsahovo identických zmlúv. Vyhodenie Zmluvy 1 a Zmluvy 2 podpísané za žalovaného jeho štatutárnym orgánom a opatrené pečiatkou žalovaného, bolo odovzdané zamestnancom žalobcu B. A. a C. A. dňa 06.07.2022 osobne v priestoroch žalovaného v Žiline za účasti konateľa žalovaného D. E. F., G. a A. G. H.. Žalobca preto nemal pochybnosti o tom, že Zmluvu 1 a Zmluvu 2 podpísala za žalovaného oprávnená osoba D. E. F., G.. Vo vzťahu k námietkam voči protokolu zo dňa 06.07.2022 žalobca uviedol, že tak ako v predchádzajúcich prípadoch poskytovania služby predauditu žalovanému sa zamestnanci žalobcu B. A. a C. A. dostavili po dohode dňa 06.07.2022 osobne do priestorov žalovaného v Žiline, kde v súvislosti s výkonom služby predauditu podľa Zmluvy 1 a Zmluvy 2 sa osobne stretli s konateľom žalovaného D. F., G. a predstaviteľom manažmentu žalovaného A. H., ktorému oznámili, ktoré interné dokumenty žalovaného je potrebné v rámci predauditu predložiť žalobcovi za účelom ich aktualizácie v roku 2022 a súčasne odovzdali A. H. aktualizácie dokumentov pre žalovaného na rok 2022 (napr. integrovanú politiku, ciele, finančný plán, atď.). Túto dokumentáciu od zamestnancov žalobcu dňa 06.07.2022 osobne prevzal A. H., čo potvrdil podpisom na protokole, ktorý neobsahuje žiadne reklamácie a pripomienky. Za žalobcu bol protokol podpísaný C. A. oprávnenou na to pri výkone jej pracovnej činnosti. Protokol je podľa žalobcu dostatočne určitý a z jeho obsahu je možné odvodiť odovzdávajúcu a preberajúcu stranu, predmet služby (predaudit IMS pri implementácii manažérského

systému, vrátane uvedenia noriem podľa Zmluvy 1 a Zmluvy 2), predmet odovzdania, vrátane dňa odovzdania a prevzatia a zúčastnené osoby za žalobcu a žalovaného. Obsahovo totožný protokol použili strany sporu aj pri predchádzajúcich predauditoch a žalovaný nikdy ich obsah nenamietal. Podľa žalobcu je nepravdivé tvrdenie žalovaného, že z dôvodu absencie podkladu od žalovaného žalobca nemohol predaudit vykonať, keďže žalobca má k dispozícii v zásade všetky potrebné dokumenty aj z titulu v minulosti realizovaných predauditov a poznal základnú organizačnú štruktúru a fungovanie žalovaného. Dohodnutá zmluvná pokuta má zabezpečovaciu a reparačnú funkciu. Žalobca rezervoval na výkon predauditov u žalovaného materiálne a personálne zdroje minimálne dvoch zamestnancov a v tejto súvislosti mu aj reálne vznikli náklady, a preto predmetné ustanovenie nepovažuje žalobca za rozporné so zásadami poctivého obchodného styku. Žalovaný nikdy nenamietal uvedené ustanovenie a Zmluvu 1 a Zmluvu 2 platne neukončil. V priebehu konania žalovaný namietal pripojenie spisu Okresného súdu Žilina sp. zn. 18Cb/119/2022, ktorý s predmetom veci nesúvisí. A. G. H., ktorý bol osobne s konateľom žalovaného D. E. F., G. prítomný na stretnutí so zamestnancami žalobcu dňa 06.07.2022 v spoločnosti žalovaného, ktorému bola odovzdaná aktualizácia dokumentácie za rok 2022, je pri spoločnosti žalovaného opakovane označovaný ako predstaviteľ manažmentu, ktorý komunikoval so žalobcom a jeho zamestnancami z e-mailovej adresy s priradením domény žalovaného a v minulosti v rámci predauditov spoločnosti žalovaného sa vždy zúčastňoval aktívne osobne všetkých stretnutí so zamestnancami žalobcu a zasielal požadované doklady a preberal od žalobcu zmluvné plnenia. Podľa žalobcu v zmysle čl. VI. bod 1 Zmluvy 1 a Zmluvy 2 sa zmluvné plnenie začalo 14.06.2022 a jednorazová služba predauditu mala byť vykonaná do 18.08.2022. Riadne poskytnutie služby bolo potvrdené protokolárne 06.07.2022, v dôsledku čoho následne žalobca vystavil predmetné faktúry. Opakované predaudity, na ktoré poukazoval žalovaný, nesúvisia s predmetom sporu. Žalobca v priebehu konania predložil aktualizáciu dokumentácie žalovaného na rok 2022, ktorá bola dňa 06.07.2022 žalovanému odovzdaná zamestnancami žalobcu v sídle spoločnosti žalobcu (správne malo byť uvedené žalovaného), pričom sa jedná o listinné doklady v spise na č.l. 161 až 176.

7. Po vykonanom dokazovaní okresný súd žalobe v celom rozsahu vyhovel. Okresný súd konštatoval, že Zmluva 1 a Zmluva 2 sú z hľadiska obsahu totožné, okrem čl. I. označeného ako „PREDMET ZMLUVY“, keď predmetom Zmluvy 1 bola jednorazová služba predauditu pri implementácii systému manažérstva a následná ročná opakovaná služba predauditu pri udržíaní systému manažérstva podľa normy EN ISO 9001:2015, pričom predmetom Zmluvy 2 bola jednorazová služba predauditu pri implementácii systému manažérstva a následne ročná opakovaná služba predauditu pri udržiavaní systému manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2015. V ostatnom je obsah Zmluvy 1 a Zmluvy 2 totožný. Závazkovo-právny vzťah založený na základe uzavretia Zmluvy 1 a Zmluvy 2 okresný súd posúdil ako obchodnoprávny podľa § 261 a nasl. ObZ a zmluvy posúdil ako nepomenované zmluvy uzavreté podľa § 269 ods. 2 ObZ.

8. Vzhľadom na viacero dôvodov uplatnených zo strany žalovaného, ktoré majú preukazovať neplatnosť Zmluvy 1 a Zmluvy 2 uzavretej medzi stranami sporu, pričom okrem iného žalovaný namietal, že pri podpise uvedených zmlúv ide o faksimile podpisu žalovaného a nie jeho vlastnoručný podpis, sa okresný súd vysporiadaval s námietkami žalovaného voči neplatnosti uvedených zmlúv.

9. Z obsahu žalobcom predloženej Zmluvy 1 a Zmluvy 2 podľa okresného súdu vyplýva, že za žalobcu zmluvu podpisovala prokuristka G. C. dňa 14.06.2022 v Bratislave a za žalovaného jeho konateľ D. E. F., G. v Žiline, pričom dátum podpisu zmluvy absentuje. Okresný súd nepovažoval za relevantné, či zo strany prokuristky žalobcu došlo k podpisu zmluvy v Bratislave dňa 14.06.2022. Táto vo svojej svedeckej výpovedi pred súdom potvrdila, že Zmluvu 1 a Zmluvu 2 vypracovala, odovzdala ich kolegom, ktorí išli na stretnutie k žalovanému a následne jej bola odovzdaná podpísaná Zmluva 1 a Zmluva 2, ktorú si založila. Zmluvy vypracovala z dôvodu, že jej kolegovia, zamestnanci žalobcu p. A. a p. A., mali dohodnuté stretnutie u žalovaného a o vypracovanie zmlúv ju požiadali. Miesto podpisu Bratislava je na zmluvách uvedené z dôvodu, že žalobca tam má sídlo spoločnosti. Cenu do zmlúv uviedla na základe cenníka a podpísané zmluvy dala p. A. a p. A.. K absencii dátumu podpisu na zmluvách zo strany žalovaného sa nevedela vyjadriť. Podľa okresného súdu, samotná absencia dátumu podpisu Zmluvy 1 a Zmluvy 2 nespôsobuje ich neplatnosť. Zmluvu 1 a Zmluvu 2 za žalovaného podpísal konateľ žalovaného D. E. F., G. a na strane 5 Zmlúv nad uvedením obchodného mena žalovaného je pečiatka žalovaného spolu s nečitateľným podpisom. Pokiaľ žalovaný namietal voči podpisu Zmluvy 1 a Zmluvy 2, z obsahu týchto zmlúv vyplýva, že v ich podpisovej časti pri žalobcovi, ale aj žalovanom, je uvedené obchodné meno, meno a priezvisko prokuristu žalobcu, konateľa žalovaného, podpis osoby oprávnenej konať v mene žalobcu a žalovaného, spolu s pečiatkou a pri žalobcovi aj dátum uzavretia zmluvy.

10. Podľa okresného súd žalovaný skutkové tvrdenia žalobcu ohľadne procesu uzavretia zmluvy, a to že Zmluva 1 a Zmluva 2 opatrená pečiatkou a podpisom žalovaného bola odovzdaná zamestnancom žalobcu p. A. a p. A., ktorí boli vypočutí ako svedkovia, účinne nepoprel. Okresný súd preto najneskôr deň 06.07.2022 považoval za deň podpisu Zmluvy 1 a Zmluvy 2 zo strany žalovaného, pričom absencia dátumu podpisu Zmluvy 1 a Zmluvy 2 žalovaným v ich písomných vyhotoveniach nespôsobuje ich neplatnosť. Okresný súd poukázal aj na tvrdenie zástupcu žalovaného, ktorý na pojednávaní dňa 12.01.2024 vo vzťahu ku podpisovaniu Zmluvy 1 a Zmluvy 2 uviedol, že konateľ žalovaného mu tvrdil, že ide o faksimile jeho podpisu a nie o jeho vlastnoručný podpis, pričom žalobca nepreukázal, ako došlo k uzavretiu zmluvy. Okresný súd vo vzťahu k tomuto tvrdeniu opätovne poukázal na písomné vyjadrenie žalobcu zo dňa 27.07.2023, v ktorom žalobca opísal, kedy bola jeho zamestnancom odovzdaná Zmluva 1 a Zmluva 2 opatrená pečiatkou a podpisom žalovaného, a to za účasti konateľa žalovaného a p. H. dňa 06.07.2022 na stretnutí v priestoroch žalovaného. Tieto skutkové tvrdenia žalobcu žalovaný účinne nepoprel. Podľa okresného súdu absencia dátumu podpisu Zmluvy 1 a Zmluvy 2 žalovaným nemá za následok ich neplatnosť a ani to, že by k uzavretiu zmlúv nedošlo. Poukázal na ustanovenie § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka (ďalej „OZ“), podľa ktorého podpis na zmluve možno nahradiť mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé. Skutkové tvrdenia žalobcu, že za žalovaného boli podpísané zmluvy odovzdané zamestnancom žalobcu dňa 06.07.2022, potvrdili aj vypočutí svedkovia B. A. a C. A.. Svedok A. uviedol, že k odovzdaniu, resp. prevzatíu, zmlúv na rok 2022 došlo počas stretnutia v spoločnosti žalovaného, kde im ich odovzdal p. H.. Potvrdil aj to, že predtým ako vykonali predaudit, im boli odovzdané pánom H., a to podpísané. Poukázal aj na výpoveď svedkyne C. A., ktorá uviedla, že pred založením dokumentácie, v rámci vykonávania predaudit na stretnutí dňa 06.07.2022, sa podpisovali zmluvy, podpísal ich konateľ žalovaného, ktorý tam počas tohto stretnutia prišiel a nespomínala si, že by bol obsah týchto zmlúv rozporovaný. Popísala aj priebeh tohto stretnutia, keď uviedla, že sedeli so svedkom A. v kancelárii, kde bol p. H., do ktorej prišiel p. F., podpísal zmluvy a následne na jeho odporúčanie sa presunuli do zasadačky. Okresný súd preto konštatoval, že výsluchom svedkov p. A., p. A. bolo preukázané, že k podpisu Zmluvy 1 a Zmluvy 2 za žalovaného došlo najneskôr na stretnutí dňa 06.07.2022 a nepovažoval za relevantné, či podpis žalovaného na zmluve je podpisom konateľa žalovaného alebo došlo k jeho nahradeniu mechanickými prostriedkami. Podľa okresného súdu tieto závery nespochybňuje ani výpoveď konateľa žalovaného D. E. F., G. a ani výpoveď svedka G. H.. Okresný súd poukázal aj na to, že hoci žalovaný spochybňoval uzavretie zmluvy, konateľ žalovaného D. E. F., G., ktorý mal uvedené zmluvy za žalovaného podpísať, len v neurčitej rovine uvádzal, že si nepamätá, či zmluvy podpisoval, resp. uvádzal, že by to asi podpísal originálnym podpisom, a to na každej strane dolu v rohu, pričom bežné veci sa dajú spravidla aj pečiatkou, ale nebol si istý. Okresný súd túto výpoveď vyhodnotil tak, že jednoznačne výslovným prejavom vôle nepoprel, že by podpis na Zmluve 1 a Zmluve 2 neboli jeho vlastnoručným podpisom, resp. jeho náhradou mechanickými prostriedkami, čo v obchodných záväzkových vzťahoch nie je vylúčené. Poukázal aj na to, že svedok G. H. potvrdil uskutočnenie stretnutia dňa 06.07.2022 v sídle žalovaného, vyjadril sa k jeho obsahu a priebehu, a to obdobne ako svedkovia p. A. a p. A.. Tento svedok uviedol, že v súvislosti s predauditom ho požiadal p. F., aby to s nimi prešiel. Hoci si svedok nespomínal, kto zmluvy priniesol a zároveň uviedol, že má vedomosť, že žalovaný používa faksimile, potom okresný súd konštatoval, že ani obsahom jeho svedeckej výpovede neboli spochybnené skutkové tvrdenia žalobcu potvrdené svedkami p. A. a p. A., že na stretnutí dňa 06.07.2022 boli zamestnancom žalobcu odovzdané Zmluva 1 a Zmluva 2 opatrené podpisom žalovaného. Okresný súd nepovažoval za potrebné posudzovať, či ide o vlastnoručný podpis žalovaného alebo podpis nahradený mechanickými prostriedkami, resp. ďalšími skutočnosťami súvisiacimi so spôsobom uzavretia Zmluvy 1 a Zmluvy 2, ktoré považoval za platne uzavreté najneskôr dňa 06.07.2022.

11. Vo vzťahu k uplatnenému nároku žalobcu voči žalovanému na zaplatenie jednorazovej odmeny za predaudit 1 a predaudit 2 žalovaný popieral, že by došlo k poskytnutiu zmluvného plnenia na základe Zmluvy 1 a Zmluvy 2. Okresný súd konštatoval, že sa zo Zmluvy 1 a Zmluvy 2 vyplýva, že každá z nich mala dva predmety poskytovania služieb, a to jednorázovú službu predaudit pri implementácii systému manažérstva a zároveň následne ročnú opakovanú službu predaudit pri udržiavaní systému manažérstva. Predmet konania sa však týkal len poskytovania jednorazovej služby predaudit podľa Zmluvy 1 a Zmluvy 2. V čl. II. Zmluvy 1 a Zmluvy 2 boli definované činnosti dodávateľa pod bodmi 1., 2., 3., 4., pričom žalobca ako dodávateľ prehlásil, že je pripravený poskytnúť služby pri predaudite systému manažérstva počas celej doby platnosti Zmluvy, pričom pod pripravenosťou sa rozumie rezervovanie dostatočných materiálovo-technických a personálnych kapacít dodávateľa.

Služba predauditu pri implementácii systému manažérstva mala byť podľa čl. VI. odsek 2 Zmlúv poskytnutá žalovanému do 18.08.2022, pričom žalobca tvrdil poskytnutie tejto služby dňa 06.07.2022. Okresný súd sa nestotožnil s argumentáciou žalovaného, že nárok žalobcu na odmenu mohol vzniknúť až po komplexnom splnení predauditorských služieb podľa čl. II. bod 1., 2., 3., 4. Zmluvy 1 a Zmluvy 2. Toto tvrdenie z uzavretých Zmlúv nevyplýva. Naopak, okresný súd poukázal na znenie čl. III. odsek 2 Zmluvy 1 a Zmluvy 2, podľa ktorého objednávateľ využíva služby, ktoré sú predmetom týchto zmlúv podľa vlastného uváženia a nie je povinný využiť všetky činnosti dodávateľa, pričom nevyužitie služieb nemá vplyv na dohodnutú výšku odmeny dodávateľa, ani na cenu prípadných služieb navyše. Podľa čl. V. ods. 5 Zmluvy 1 a Zmluvy 2 bolo medzi stranami dohodnuté, že objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi odmenu v plnej fakturovanej výške aj v prípade, že sa objednávateľ rozhodne nevyužiť niektorú činnosť uvedenú v čl. II., ako aj v prípade, že sa nerozhodne vôbec nevyužiť služby dodávateľa. Okresný súd zdôraznil, že v prejednávanej veci uplatňoval žalobca na základe Zmluvy 1 a Zmluvy 2 nárok na odmenu za jednorazovú službu predauditu, o ktorej tvrdil, že ju poskytol žalovanému dňa 06.07.2022 a túto skutočnosť bol povinný preukázať. Pretože predmetom konania bola odmena za službu, ktorá podľa žalobcu bola žalovanému poskytnutá, okresný súd nepovažoval za potrebné zaoberať sa námietkami žalovaného ohľadne rozporu so zásadami poctivého obchodného styku dojednaní zmluvných strán, ktoré zakladá právo žalobcu na zaplatenie zmluvnej odmeny aj v prípade, že zo strany žalovaného nedôjde vôbec k využitiu služieb dodávateľa. Na druhej strane, dohodu, podľa ktorej vznikne žalobcovi právo na zaplatenie zmluvnej odmeny v plnej výške aj v prípade, ak žalovaný nevyužije niektorú činnosť uvedenú v čl. II. Zmluvy 1 a Zmluvy 2, nepovažoval za rozpornú so zásadami poctivého obchodného styku, pokiaľ jednotlivé činnosti neboli na základe dohody spojené s konkrétnou časťou dojednanej zmluvnej odmeny.

12. Okresný súd uviedol, že podľa tvrdenia žalobcu k poskytnutiu služby predauditu podľa Zmluvy 1 a Zmluvy 2 žalobcom pre žalovaného došlo prostredníctvom zamestnancov žalobcu p. A. a p. A. na osobnom stretnutí u žalovaného dňa 06.07.2022, o čom svedčí aj protokol o odovzdaní predmetu alebo časti predmetu zmluvy (ďalej aj „protokol“), na ktorom stretnutí mala byť odovzdaná žalovanému aktualizácia dokumentácie na rok 2022, ktoré listiny sa nachádzajú v súdnom spise na čl. 161 a nasl. Okresný súd konštatoval, že Zmluva 1 a Zmluva 2 nedefinujú, čo je predmetom jednorazovej služby predauditu pri implementácii systému manažérstva, ani čo má byť jeho výsledkom, resp. výstupom tejto služby a ani to, akým spôsobom má byť poskytnutie tejto služby potvrdené, verifikované a zmluvy nepredpokladajú, že by mal byť podpísaný odovzdávajúci alebo preberajúci protokol a neurčujú ani konkrétne osoby, ktoré by pri poskytovaní služieb mali za strany sporu konať. Zmluvy definujú činnosti dodávateľa podľa čl. II., ktoré žalobca v rámci vykonávania predmetu Zmluvy 1 a 2 poskytuje žalovanému a zo zmluvy vyplýva, že objednávateľ nie je povinný využiť všetky činnosti objednávateľa špecifikované v čl. II. Zmluvy 1 a 2 a zároveň podľa zmlúv je žalovaný povinný zaplatiť dohodnutú cenu v plnej fakturovanej výške, aj keď sa žalovaný rozhodne nevyužiť niektorú z činností uvedenú v čl. II. zmlúv. Podľa okresného súdu využitie len niektorých služieb alebo činností podľa čl. II. zmlúv zo strany žalovaného nezakladá rozpor zmluvných dojednaní v čl. III. ods. 2, resp. čl. V. ods. 5 Zmluvy 1 a 2 so zásadami poctivého obchodného styku, keďže žalobca uplatňoval nárok na odmenu za plnenie, o ktorom tvrdil, že ho vykonal a preto nebolo relevantné zaoberať sa tvrdým rozporom so zásadami poctivého obchodného styku zmluvných dojednaní, ktoré mali zakladať nárok žalobcu na odmenu aj v prípade, ak by vôbec nevykonal pre žalovaného žiadnu činnosť.

13. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva obsah výpovede konateľa žalobcu na pojednávaní dňa 12.01.2024, ktorý poukázal na predchádzajúcu spoluprácu medzi stranami sporu v priebehu desiatich rokov s prestávkou v roku 2021. Keďže žalobca spolupracoval so žalovaným, poznal jeho infraštruktúru a podklady, takže si vedel pripraviť aktualizáciu dopredu. Obsahom služby predauditu podľa konateľa žalobcu je posudzovanie dokumentácie, prípravy spoločnosti, resp. posúdenie celkovo, či spoločnosť je pripravená a prejde auditom. Ide o usmernenie zákazníka, čo všetko si má pripraviť. Tieto skutočnosti sa preberajú ústne formou porady. Ide o usmernenia, čo si má spoločnosť pripraviť.

14. Podľa okresného súdu poskytnutie služby predauditu pri implementácii systému manažérstva na základe Zmluvy 1 a Zmluvy 2 žalobcom v prospech žalovaného dňa 06.07.2022 bolo preukázané svedkami B. A. a C. A., ktorí túto službu žalovanému poskytli. Poukázal na výpoveď svedka B. A., ktorému telefonoval za žalovaného p. H., že majú záujem o poskytnutie služby v roku 2022, ktorí si dohodli stretnutie, na ktoré prišiel svedok aj so svojou kolegyňou, kde bol prítomný za žalovaného p. H., s ktorým si prešli zmluvu vrátane cien, v priebehu stretnutia prišiel aj konateľ žalovaného p. F.

a v zasadačke žalovaného, kde bol prítomný už len p. H., vykonali samotné činnosti predaudit. V uvedený deň bola služba predaudit vykonaná na základe telefonической dohody s p. H. a na základe takejto predchádzajúcej telefonической komunikácie s kolegyňou pripravili aktualizáciu dokumentácie, ktorú žalovanému aj odovzdali. Bol vypracovaný protokol, p. H. informovali o potrebe dopracovania záznamov a dokumentácie, pričom pri vykonávaní predaudit svedok vždy komunikoval s p. H.. G. F. postup odsúhlasil a odporučil ich do zasadačky žalovaného. Po vykonaní predaudit žalovaný nemal ďalšie požiadavky na dopracovanie alebo doplnenie. Predaudit za rok 2022 zahŕňal kontrolu dokumentácie, vypracovanie smerníc, ktoré sú potrebné na výkon auditu, ktoré mali v papierovej podobe a bolo potrebné ich doplniť o aktualizáciu, resp. upraviť. Svedok tvrdil, že boli kontrolované smernice, ich prílohy v spoločnosti žalovaného. Protokol svedčí o tom, že aktualizácia bola vykonaná.

15. Okresný súd poukázal aj na výpoveď svedkyne A., ktorá poskytovala službu za žalobcu spolu so svedkom A. a potvrdila, že uvedenú službu pre žalovaného vykonali. Jednalo sa o preaudit, v rámci ktorého sa zakladá dokumentácia, ktorá aj založená bola a ktorú prešli s p. H.. Predaudit každý rok riešili s p. H.. V rámci predaudit sa klientovi pripraví dokumentácia, ktorá je založená, vysvetlí sa, čo treba doplniť pre potreby auditu a dokumentáciu odovzdali p. H.. Aktualizovanú dokumentáciu, ktorú odovzdali žalovanému, vypracovala svedkyňa alebo svedok A. pred samotným stretnutím. Išlo o formuláre, ktoré pripraví zamestnanci žalobcu, pričom stretnutie bolo dohodnuté dopredu. Vo vzťahu k príprave podkladov, ktoré sa dajú vyplniť, tieto sa vyplnia dopredu a niektoré veci musí doplniť klient. Svedkyňa potvrdila, že listiny na č. I. 161, 162, 171 a 172 sú listinami, ktoré boli odovzdané v rámci aktualizácie v roku 2022.

16. Okresný súd výpoveďami svedka p. A. a p. A. považoval za preukázané poskytnutie jednorazovej služby predaudit pri implementácii systému manažérstva na základe Zmluvy 1 a Zmluvy 2 žalobcom žalovanému dňa 06.07.2022, ako aj obsah takto poskytnutej služby. Žalovaný netvrdil, že by jednorazová služba predaudit mala spočívať v iných činnostiach ako tvrdil žalobca, resp. ako vyplynulo zo svedeckých výpovedí B. A. a C. A.. Podľa okresného súdu svedkovia p. A. a p. A. poskytnutie predaudit 1 a predaudit 2 na stretnutí u žalovaného dňa 06.07.2022 potvrdili a obsah poskytnutej služby popísali. Žalovaný nimi uvádzané skutočnosti nevyvrátil, resp. skôr ako v záverečnom vyjadrení právneho zástupcu žalobcu neuviedol vlastné tvrdenia o tom, čo by malo byť predmetom služby predaudit 1 a 2, resp. aký by mal byť spôsob alebo forma jej poskytnutia. Podľa okresného súdu skutočnosti, ktoré vyplývali zo svedeckých výpovedí zamestnancov žalobcu B. A. a C. A. boli v podstatných bodoch pre konanie potvrdené aj výpoveďou svedka G. H., ktorý na stretnutí dňa 06.07.2022 v sídle žalovaného zastupoval žalovaného. Okresný súd nepovažoval za relevantné preukazovať, aký bol vzťah medzi žalobcom a svedkom H., ktorý potvrdil v rámci svojej výpovede, čo žalovaný nepoprel, že v súvislosti s predauditom ho požiadal konateľ žalovaného pán F., že to má so zamestnancami žalobcu prejsť. Potvrdil, že so žalovaným spolupracuje externe a v súvislosti s predauditom sa stretol so zamestnancami žalobcu aj v roku 2018, 2019 aj v roku 2022 a viackrát riešili preaudit poskytovaný žalobcom žalovanému. Svedok potvrdil uskutočnenie stretnutia dňa 06.07.2022 v sídle žalovaného, na ktoré prišiel p. A. a jedna pani, ktorej meno si nepamätal, v súvislosti s aktualizáciami v procese udeľovania certifikácie. Potvrdil, že mu títo zamestnanci žalobcu ukázali, prelistovali nejaký šanón, p. A. dokumentáciu listoval, ukazoval mu, kde čo je. Svedok výslovne uviedol, že za žalovaného bol na stretnutí on. Vyjadril sa, že mu dali podpísať nejaký dokument, prešli to, o čom na začiatku hovoril. Žiadne požiadavky na žalobcu na dovysvetlenie a doplnenie po stretnutí 06.07.2022 žalobcovi nezasielal. Vo vzťahu k protokolu zo dňa 06.07.2022 uviedol, že sa jednalo o potvrdenie, že bola vykonaná návšteva, že priniesli informácie v šanóne, že to so svedkom prešli a že o tom vie. Hoci podľa okresného súdu svedok uvádzal, že následne sa mala celá vec dokončiť, prísť cenová ponuka a zmluva k dokončeniu celého procesu, pričom cenovú ponuku podľa jeho vedomostí konateľ žalovaného odmietol, avšak okresný súd konštatoval, že svedok H. stretnutie dňa 06.07.2022 neopisuje inak, ako svedkovia žalobcu B. A. a C. A., t.j. že sa malo jednať o poskytnutie jednorazovej služby predaudit pri implementácii systému manažérstva na základe Zmluvy 1 a Zmluvy 2.

17. Podľa okresného súdu o uskutočnení stretnutia v sídle žalovaného za účasti p. H., svedkov p. A. a p. A. a o poskytnutí jednorazovej služby predaudit pri implementácii systému manažérstva svedčí žalobcom predložený protokol o odovzdaní predmetu alebo časti predmetu zmluvy, ktorý bol za žalobcu podpísaný svedkyňou p. A. a súd nepovažoval za relevantné námietky žalovanému voči tomu, či bola alebo nebola oprávnená tento protokol za žalobcu podpísať, pokiaľ sám žalobca jej oprávnenie nespochybňoval, pričom za žalovaného bol podpísaný svedkom p. H., ktorý bol požiadaný konateľom

žalovaného p. F., aby predaudit so zamestnancami žalobcu prešiel. Vzhľadom na obsah Zmluvy 1 a Zmluvy 2 a tvrdenie žalobcu, potvrdené svedkom H., že predmetný protokol podpísal, neboli podľa okresného súdu relevantné ani námietky žalovaného, že protokol nebol podpísaný oprávnenou osobou, resp. konateľom žalovaného p. F., pretože táto skutočnosť nebola v konaní potvrdená a ani Zmluvou 1 a Zmluvou 2 vyžadovaná. Okresný súd k námietke o neurčitosti protokolu uviedol, že z jeho obsahu vyplýva, že sa týka predauditu IMS vo vzťahu k normám ISO 9001 podľa Zmluvy 1 a ISO 14001 podľa Zmluvy 2 a je v ňom uvedené, že bola prijatá aktualizácia na rok 2022, pričom sa má jednať o listiny nachádzajúce sa v spise na č.l. 161 a nasl. spisu. Odovzdanie dokumentácie potvrdil svedok p. A., svedkyňa p. A., ktorá poukázala na to, že sa jedná o protokol, ktorý sa dáva podpisovať na konci, keď je dokumentácia založená, odovzdaná a klient podpisuje, že ju prevzal. Napriek tomu, že svedok p. H. uviedol, že si nespomína, že by zamestnanci žalobcu nechali nejakú dokumentáciu, následne však potvrdil, že uvedený protokol za žalovaného podpísal, pričom malo ísť o potvrdenie, že bola vykonaná návšteva, že priniesli informácie v šanóne a že to s ním prešli. Okresný súd preto na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že žalobca preukázal, že na základe Zmluvy 1 a Zmluvy 2 dňa 06.07.2022 poskytol žalovanému jednorazovú službu predauditu pri implementácii systému manažérstva, na základe čoho mu v zmysle čl. IV. odsek 1 uvedených zmlúv vznikol nárok na odmenu vo výške 630,- Eur bez DPH, ktorú vyúčtoval faktúrami č. 1912022 a č. 1922022 so splatnosťou 21.07.2022. Okresný súd preto považoval nárok žalobcu za dôvodný v časti o zaplatenie zmluvného plnenia dvakrát po 756,- Eur spolu so zákonným úrokom z omeškania od nasledujúceho dňa po splatnosti uvedených faktúr, ktorý deň splatnosti žalovaný osobitne nenamietal.

18. Okresný súd nepovažoval za relevantný dôkazný návrh žalovaného na pripojenie spisu Okresného súdu Žilina sp. zn. 18Cb/119/2022, pretože tento sa týka skutkovo a právne odlišného sporu s odlišným subjektom na strane žalobcu.

19. Vo vzťahu k uplatneniu nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa čl. V. odsek 3 Zmluvy 1 a Zmluvy 2 dvakrát po 300,- Eur v prípade porušenia povinnosti uhradiť vystavené faktúry v lehote 30 dní od dátumu splatnosti faktúr, okresný súd tieto dojednania považoval za platné. Dojednanie zmluvnej pokuty len pre prípad porušenia povinností zo strany žalovaného podľa okresného súdu nevedie k neplatnosti dohody o zmluvnej pokute, ani nie je možné konštatovať nevyváženosť vzájomných práv a povinností. Podľa okresného súdu nie je možné konštatovať, že by dohoda o zmluvnej pokute bola rozporná so zásadami poctivého obchodného styku alebo hodnotiť uplatnenie zmluvnej pokuty ako zneužitie práv na úkor žalovaného. Uviedol, že zmluvná pokuta je štandardným inštitútom zabezpečenia záväzkov v obchodnoprávných vzťahoch a nemusí byť výhradne dojednaná pre prípad porušenia zmluvných povinností obidvoch zmluvných strán. Podľa okresného súdu nebolo možné tiež konštatovať, že by žalobca účelovo a tendenčne čakal na uplynutie 30 dňovej lehoty na zaplatenie faktúr podľa čl. V. bod 3 Zmlúv, aby mu vznikol nárok na zmluvnú pokutu. Naopak, bol to žalovaný, ktorý v lehote splatnosti vystavené faktúry neuhradil a svoj záväzok neuhradil ani v lehote 30 kalendárnych dní od ich splatnosti.

20. Okresný súd neaplikoval ani moderačné právo podľa § 301 ObZ. Poukázal na to, že okrem tvrdenia žalovaného o nevyváženosti vzájomných práv a povinností, o úmyselnom čakaní na uplynutie 30 dňovej lehoty na zaplatenie faktúr, o zneužití práva na úkor žalovaného, žalovaný neuviedol žiadne skutkové tvrdenia odôvodňujúce neprimeranosť výšky zmluvnej pokuty vo vzťahu ku kritériám na využitie moderačného práva podľa § 301 ObZ. Podľa okresného súdu vo vzťahu k hodnote a významu zmluvnou pokutou zabezpečenej povinnosti sa vyjadril len žalobca, ktorý poukázal na to, že zmluvná pokuta slúži na zabezpečenie kľúčového záväzku žalovaného zo Zmluvy 1 a Zmluvy 2 nestrpiaceho omeškanie. Samotnú výšku zmluvnej pokuty 300,- Eur nepovažoval okresný súd za neprimeranú aj vzhľadom na to, že právo na jej zaplatenie vzniká nie už v prípade neuhradenia faktúr v lehote splatnosti, ale až po uplynutí ďalšej 30 dňovej lehoty od dátumu splatnosti vystavených faktúr. Okresný súd preto nezistil dôvod na uplatnenia moderačného práva postupom podľa § 301 ObZ.

21. Za nedôvodnú považoval okresný súd aj námietku žalovaného vo vzťahu k paušálnej náhrade nákladov spojených s uplatnením pohľadávky dvakrát po 40,- Eur, keďže podľa žalovaného si pohľadávku uplatnil žalobca v jednom konaní. Okresný súd poukázal na to, že argumentácia žalovaného nezodpovedá judikatúre súdov Slovenskej republiky, ani interpretačnému stanovisku (FAQs) Európskej komisie k smernici EÚ č. 2011/7/EÚ, v zmysle ktorého je daný nárok veriteľa na náhradu vo výške 40,- Eur za každú nezaplatenú faktúru a odkázal na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 20Obdo/59/2021 vychádzajúce z rozsudku Súdného dvora EÚ C-585/20 z 20.10.2022, podľa ktorého má veriteľ nárok na

paušálnu náhradu nákladov vo výške 40,- Eur za každú pohľadávku, ktorá je predmetom samostatnej faktúry za dodávku tovaru, a to aj vtedy, keď si pohľadávky uplatňuje spoločne v jednom konaní. V prejednávanej veci žalobcom vystavené faktúry neboli vystavené na základe jedného záväzkovo - právneho vzťahu, ale na základe dvoch samostatných zmlúv.

22. Pri rozhodovaní o nároku na náhradu trov konania okresný súd rozhodol v zmysle § 255 ods. 1 CSP a žalobcovi ako úspešnému priznal nárok na náhradu trov konania voči žalovanému v celom rozsahu 100 %.

23. Proti uvedenému rozhodnutiu podal včas v celom rozsahu odvolanie žalovaný z dôvodov podľa § 365 ods. 1 písm. e), f) a h) CSP, v ktorom stručne zhrnul skutkový a procesný stav veci a citoval príslušnú právnu úpravu. V odvolaní namietal procesný postup okresného súdu, ktorý nevyhovel návrhu žalovaného na vykonanie dôkazu pripojením spisu Okresného súdu Žilina sp. zn. 18Cb/119/2022, ktorý uplatnil v podaní zo dňa 28.07.2023. Uviedol, že pripojením súdneho spisu je potrebné rozumieť pripojenie listín tvoriacich súdny spis, vrátane právnych vyjadrení, listinných dôkazov, zápisníc o procesnom úkone ako je výsluch svedka alebo strany a podobne. Na pripojení uvedeného spisu trval z dôvodu, že sa v ňom jedná o obdobný prípad, kedy síce na strane žalobcu vystupuje iná spoločnosť, a to TSÜ, a.s., v mene ktorej koná konateľ Ing. Peter Lechan, PhD. predseda predstavenstva, avšak tá istá osoba je štatutárnym orgánom žalobcu a teda existuje medzi týmito spoločnosťami personálne prepojenie. Okresný súd sa mal zaoberať uvedeným spisom komplexnejšie, keďže z neho má vyplývať podľa žalovaného nekalá obchodná praktika žalobcu. Výsledkom tohto sporu je, že faktúry žalobcu, od ktorých odvodzuje právo na zaplatenie žalovanej sumy, obsahujú sumy za plnenia, ktoré žalovanému neboli reálne poskytnuté, pričom v uvedenom konaní sp. zn. 18Cb/119/2022 súd ustálil, že došlo k podpísaniu preberacieho protokolu rovnakého dňa, t.j. 06.07.2022 zo strany žalovaného na to neoprávnenou osobou. Poukázal na viaceré skutkové okolnosti z uvedeného sporu 18Cb/119/2022, ktoré sú veľmi podobné a na dôvody zamietnutia žaloby v konaní 18Cb/119/2022, v ktorom nebolo preukázané, že v rovnaký deň 06.07.2022 boli uzavreté v sídle žalovaného zmluvy o kontrolnej činnosti na vykonanie certifikačného auditu na ISO 14001 a ISO 9001, zároveň mal byť údajne vykonaný aj samotný certifikačný audit a osoby, ktoré mali vykonať certifikačný audit, boli tie isté osoby, ktoré vystupovali aj v predmetnej veci v mene žalobcu, t.j. svedkovia A. a A.. Poukazoval na tvrdenia a zistenia okresného súdu v právoplatne skončenej veci sp. zn. 18Cb/119/2022, a to na rozpory tvrdené žalobcom so skutočnosťami vyplývajúcimi z listín týkajúce sa uzavretia zmluvy, vykonania auditu, obsahu protokolu zo dňa 06.07.2022 a dátumov medzi podpísaním protokolu a vystavením faktúr. Dôležitosť pripojenia uvedeného súdneho spisu videl žalovaný v tom, že práve v deň 06.07.2022 sa mali dostaviť do sídla žalovaného svedkovia, v tom čase a aj v súčasnosti zamestnanci žalobcu, p. A. a p. A., ktorí mali v jeden okamih doniesť a podpísať konateľovi žalovaného Zmluvu 1 a Zmluvu 2, podpísať protokol s p. H., uzavrieť so žalovaným zmluvu v mene spoločnosti TSÜ, a.s. o kontrolnej činnosti a vykonať aj certifikačný audit. Ak preto v uvedenej veci sp. zn. 18Cb/119/2022 právoplatne rozhodol súd o tom, že žaloba bola zamietnutá z dôvodu neunesenia dôkazného bremena žalobcom, potom mal súd aj v tejto prejednávanej veci zohľadniť závery toho istého súdu ohľadne skutočností, ktoré sa odohrali medzi tými istými účastníkmi v rovnaký deň, na rovnakom mieste v súvislosti s osobnou prítomnosťou alebo neprítomnosťou konateľa žalovaného v inkriminovaný deň. Odmietnutím pripojenia tohto spisu došlo k neopodstatnenému odmietnutiu vykonania dôkazu v rámci procesnej obrany žalovaného.

24. Okresný súd porušil zásadu rovnakého prístupu k stranám sporu, keď nevykonával ním navrhnutý dôkaz, ktorý bol nevyhnutný na preukázanie jeho tvrdení o neunesení dôkazného bremena žalobcu, že došlo k riadnemu vykonaniu preauditov podľa Zmluvy 1 a Zmluvy 2 u žalovaného, pričom nevykonanie tohto dôkazu dostatočne neodôvodnil, čím porušil zásadu rovnosti strán sporu.

25. Žalovaný ďalej namietal nesprávnosť záveru okresného súdu o platnom uzavretí Zmluvy 1 a Zmluvy 2, keď okresný súd podľa žalovaného nesprávne nepovažoval za relevantné, či zo strany prokuristky žalobcu došlo skutočne k podpisu zmluvy v Bratislave dňa 14.06.2022 a keď konštatoval, že samotná absencia dátum podpisu Zmluvy 1 a 2 zo strany žalovaného nespôsobuje neplatnosť týchto zmlúv. Poukázal na to, že na pojednávaní dňa 12.01.2024 žalovaný tvrdil, že vo vzťahu k podpisu Zmluvy 1 a Zmluvy 2 ide o faksimile podpisu konateľa žalovaného, čo potvrdil na pojednávaní opakovane aj konateľ žalovaného D. E. F., G.. Okresný súd potom mylne poukazoval na písomné vyjadrenie žalobcu zo dňa 17.07.2023, keď konštatoval, že žalovaný tieto skutkové tvrdenia žalobcu z tohto podania účinne nepoprel. Pokiaľ okresný súd konštatoval, že mal za preukázané, že najneskôr ku dňu 06.07.2022 podľa

výpovede svedkov p. A. a p. A. malo dôjsť k podpisu zmluvy žalovaným a nepovažoval za relevantné, či podpis žalovaného je vlastnoručným podpisom jeho konateľa alebo došlo k nahradeniu mechanickými prostriedkami, poukázal na to, že v deň 06.07.2022 sa dostavili tieto osoby do sídla žalovaného v mene spoločnosti TSÜ, a.s. IČO: 51 021 935. Okresný súd nesprávne vyhodnotil vykonané dokazovanie a hlavne svedeckú výpoveď konateľa žalovaného E. F. a G. H., keď konateľ žalovaného uviedol, že si nepamätá na to, či zmluvu podpísal on, resp. uviedol, že by ich podpísal originálnym podpisom na každej strane dolu v rohu. Okresný súd túto výpoveď vyhodnotil tak, že konateľ žalovaného jednoznačným prejavom vôle nepoprel, že by podpis na Zmluve 1 a Zmluve 2 neboli jeho vlastnoručným podpisom, resp. jeho náhradou mechanickými prostriedkami. Podľa žalovaného došlo zo strany okresného súdu k nesprávnym skutkovým zisteniam na základe tejto svedeckej z výpovede. Žalovaný výpoveď svedkyne p. C., G. A. a p. A. spochybnil z dôvodu nezachovania nestrannosti a ich motivácie, keďže sú aktuálnymi zamestnancami žalobcu. Takýto vzťah môže ovplyvniť ich objektivitu a dôveryhodnosť výpovede, čo okresný súd nezohľadnil. Žalovaný opätovne poukazoval na právoplatný rozsudok č.k. 18Cb/119/2022, v ktorom súd konštatoval, že v daný deň nemohli byť platne uzavreté zmluvy o kontrolnej činnosti, pretože ich neuzavrel v mene žalovaného jeho konateľ. V uvedenom konaní bolo právoplatne skonštatovaná neprítomnosť konateľa žalovaného v inkriminovanom čase vo vzťahu k platnému založeniu zmluvného vzťahu, čo sa musí aplikovať aj v prejednávanej veci.

26. Žalovaný poukázal na zmätočnosť výpovede svedkyne p. C., ktorá tvrdila, že zmluvu podpísala v Púchove, pričom na obidvoch zmluvách sa uvádza miesto ich podpisu v Bratislave. Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že zmluvy nemohli byť podpísané medzi účastníkmi v rovnakom čase na rovnakom mieste, t.j. zo strany žalobcu boli podpísané iba návrhy zmlúv, ktoré mali byť prinesené do sídla žalovaného svedkami p. A. a p. A.. Z vykonaného dokazovania nebolo možné spoľahlivo zistiť, ako sa dostal podpis konateľa žalovaného na obidve zmluvy. Nebolo jednoznačne preukázané, akým spôsobom došlo k platnému uzavretiu obidvoch zmlúv a žalobca neunesol dôkazné bremeno, čo okresný súd v napadnutom rozsudku nezohľadnil a spoľahol sa na výpovede svedkov p. A. a p. A., pričom na druhej strane uvádza, že je irelevantné, či zmluvy podpísal vlastnoručne konateľ žalovaného alebo došlo k nahradeniu jeho podpisu mechanickými prostriedkami.

27. Žalovaný ďalej namietal nesprávne skutkové zistenia okresného súdu pri jeho závere, či došlo k riadnemu vykonaniu certifikačného predauditu podľa Zmluvy 1 a Zmluvy 2. Okresný súd mal na základe vykonaných dôkazov posúdiť, či žalobca riadne splnil svoje povinnosti a či je oprávnený požadovať uplatnený nárok. Okresný súd nesprávne vyhodnotil dôkazy a dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, pretože protokol o prevzatí diela zo dňa 06.07.2022 neobsahoval špecifikáciu odovzdaných dokumentov a nepreukazuje, že by v tento deň došlo k vykonaniu predauditu podľa dohodnutých zmluvných podmienok. Okresný súd nesprávne dospel k záveru, že tento dokument postačuje na preukázanie splnenia povinnosti žalobcu podľa Zmluvy 1 a 2. Zopakoval svoje tvrdenia z priebehu konania, že podľa žalobcu v tento deň oznámili žalovanému, ktoré interné dokumenty je potrebné k predauditu odovzdať a na druhej strane podľa protokolu odovzdali už aktualizáciu na rok 2022. Ak svedkovia p. A. a p. A. žiadali o poskytnutie súčinnosti na odovzdanie požadovanej dokumentácie, potom logicky nemohli niečo protokolárne odovzdať, keď k tomu nemali podklady. Okresný súd preto dospel k nesprávnemu skutkovému zisteniu, že v deň 06.07.2020 došlo k vykonaniu predauditu podľa podmienok zmlúv. Z protokolu podľa žalovaného nevyplýva odovzdanie zo strany žalobcu konkrétneho predmetu Zmluvy 1 a Zmluvy 2, nedošlo teda k vykonaniu predauditu 1 a predauditu 2. Ak sa podľa žalobcu mala odovzdať „aktualizácia dokumentácie 2022“, toto však nebolo predmetom Zmlúv. Aktualizáciu dokumentácie nie je možné zamieňať s vykonaním predauditu podľa dojednaní Zmluvy 1 a Zmluvy 2 a ani subsumovať pod ustanovenia upravujúce Zmluvu o kontrolnej činnosti, pod ktoré je možné podriaďiť Zmluvu 1 a Zmluvu 2. Okresný súd dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, keď žalobca nedoložil žiadny hmotne zachytený výsledok jeho činnosti, ktorým by vedel preukázať splnenie povinnosti podľa Zmluvy 1 a Zmluvy 2. Predložený protokol je neurčitý, nie je zrejmé, či bol odovzdaný celý predmet alebo iba časť predmetu zmluvy a v akom rozsahu. Protokol neodkazuje na jednotlivé Zmluvy, ale iba na ISO 14001 a ISO 9001. Žalobca nepredložil dôkazy, že predaudit bol vykonaný riadne a včas. Výpovede svedkov a predložené dokumenty sú neúplné a nedostatočne špecifikované a okresný súd preto nesprávne dospel k záveru, že žalobca splnil svoje zmluvné povinnosti. Poukázal na to, že v zmysle čl. VI. bod 2 zmlúv z časového hľadiska bolo vykonanie predauditu dohodnuté na maximálne 20 osobohodín na Zmluvu, pričom dňa 06.07.2022 svedkovia A. a A. strávili maximálne 45 minút v sídle žalovaného a v tom čase mali vykonať aj certifikačný audit pre TSÜ, a.s.

28. Okresný súd nesprávne právne posúdil vec, keď dospel k záveru o povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi uplatnené nároky. Podľa žalovaného v zmysle čl. II. bod 1 až 4 vzniká nárok na odplatu až po riadnom vykonaní predaudit, pričom žalobca nepreukázal jeho vykonanie v súlade so zmluvnými podmienkami. Okresný súd nesprávne vyhodnotil dôkazy predložené žalobcom a nezohľadnil námietky žalovaného týkajúce sa neexistencie vykonania predaudit. Okresný súd sa nevysporiadal s ustanoveniami Zmlúv, ktoré stanovujú podmienky pre vznik nároku na odplatu, keď v zmluvách je jasne uvedené, že nárok na odplatu vzniká až po riadnom vykonaní predaudit, čo preukázané nebolo. Protokol má viaceré nedostatky a nie je možné identifikovať, čo bolo predmetom protokolárneho odovzdania a či vôbec protokol patrí k Zmluve 1 a Zmluve 2.

29. Nebolo tiež preukázané, že žalobca poskytol všetky požadované dokumenty a informácie pre riadne vykonanie predaudit a okresný súd na tieto skutočnosti neprihliadol, akceptoval neúplné a nepresvedčivé dôkazy predložené žalobcom, pričom predaudit mal byť vykonaný na základe konkrétnych dokumentov a postupov, ktoré žalobcom neboli predložené do spisu. Okresný súd nedostatočne zohľadnil svedeckú výpoveď p. H. a e-mailovú komunikáciu medzi týmto svedkom a konateľom žalobcu p. C.. Z dôvodu nepreukázania dodania predaudit nevznikol žalobcovi nárok na odmenu, ani na úhradu zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania a žalobca preto neoprávnene vystavil faktúry, ktoré sú predmetom tohto konania, keďže obsahuje plnenie, ktoré nebolo poskytnuté. Keďže žalobca nepreukázal splnenie zmluvných povinností, nevznikol mu nárok na peňažné plnenie za poskytnuté služby, ani na úroky z omeškania a zmluvnú pokutu.

30. Žalovaný namietal, že zmluvná pokuta dvakrát po 300,- Eur je neprimeraná vzhľadom na nesplnenie povinností zo strany žalobcu. Zopakoval tvrdenia o nevyváženosti práv a povinností, ak bola zmluvná pokuta dohodnutá len pre prípad porušenia povinností zo strany žalovaného, čo je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. Okresný súd túto disproporciu nezohľadnil a priznal zmluvnú pokutu žalobcovi napriek tomu, že tento nepreukázal splnenie svojich zmluvných povinností. Okresný súd ignoroval tvrdenia a argumenty žalovaného o neprimeranej výške zmluvnej pokuty a jej nesúlade s princípom spravodlivosti, pričom dôvodom neprimeranosti zmluvnej pokuty je jej výška 300,- Eur, ktorá k dohodnutej odmene 630,- Eur bez DPH predstavuje 48 % zo sumy odmeny dohodnutej v zmluve. Žalovaný namietal aj súbežné uplatnenie úrokov z omeškania popri zmluvnej pokute a tento je postihnutý dvakrát, najprv zmluvnou pokutou takmer vo výške jednej polovice z neuhradenej istiny a druhýkrát vo forme zákonných úrokov z omeškania.

31. Žalovaný teda namietal, že zmluvy neboli platne uzavreté, nie je zo zmlúv zrejmé, kedy nadobudli účinnosť, kto ich podpísal, zakladá nárok na odmenu už len za pripravenosť bez ohľadu na to, či žalovaný požiadaval o poskytnutie niektorých alebo všetkých služieb, čo je v rozpore s poctivým obchodným stykom, okresný súd neumožnil žalovanému predložiť všetky dôkazy z dôvodu zamietnutia návrhu na pripojenie spisu sp. zn. 18Cb/119/2022. Okresný súd nezohľadnil argumentáciu týkajúcu sa neplatnosti Zmluvy 1 a Zmluvy 2 a nepreukázania vykonania predaudit, dostatočne neodôvodnil primeranosť priznania zmluvnej pokuty, nesprávne aplikoval príslušné ustanovenia ObZ, čím došlo k nesprávnej interpretácii ustanovení ObZ ohľadne moderácie neprimeranej zmluvnej pokuty, nedostatočne sa vysporiadal s výškou zmluvnej pokuty v pomere k výške odmeny, čím došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Zmyslom celého predaudit bolo, aby žalobca poslal odporúčenie certifikačnej spoločnosti, že žalovaný je spôsobilý na certifikačný audit, výsledkom čoho malo byť získanie certifikátu ISO 14001 a ISO 9001, čo sa však nestalo, ako to bolo právoplatne konštatované v rozsudku vo veci sp. zn. 18Cb/119/2022. Na základe uvedeného žalovaný navrhol, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie zrušil v celom rozsahu a vrátil vec okresnému súdu na nové konanie, alternatívne aby sám rozhodol tak, že žalobu zamietne a prizná mu náhradu trov konania.

32. Žalobca sa k odvolaniu žalovaného nevyjadril.

33. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací prejednal vec podľa § 379 a § 380 Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“) v senáte bez nariadenia pojednávania podľa § 385 ods. 1 CSP, pretože nie je potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie vykonané súdom prevej inštancie a nevyžaduje to ani dôležitý verejný záujem. Rozsudok bol v zmysle § 378 ods. 1 a § 219 ods. 1 CSP odvolacím súdom verejne vyhlásený, čo bolo v zmysle § 219 ods. 3 CSP oznámené na úradnej tabuli krajského súdu.

34. Predmetom konania bol nárok žalobcu na zaplatenie dohodnutej ceny plnenia podľa Zmluvy 1 a Zmluvy 2 za jednorazovú službu predauditú systému manažérstva týkajúcu sa noriem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015, a to dvakrát po 756,- Eur, nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty dvakrát po 300,- Eur z dôvodu neuhradenia vyúčtovanej odmeny v lehote 30 dní po splatnosti vystavených faktúr a nárok na zaplatenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky dvakrát po 40,- Eur. Žalobca odôvodnil svoj nárok tým, že na základe platne uzavretej Zmluvy 1 a Zmluvy 2 poskytol žalobcovi dohodnuté plnenie predauditú 1 a predauditú 2, čo preukazuje Protokol o odovzdaní predmetu alebo časti predmetu zmluvy zo dňa 06.07.2022 podpísaný oprávnenou osobou za žalobcu ako aj za žalovaného.

35. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalovaný namietal platnosť Zmluvy 1 a Zmluvy 2 z dôvodu pochybností o ich podpise oprávnenou osobou za žalovaného, ďalej z dôvodu neuvedenia dátumu podpisu zmlúv na strane žalovaného, ďalej z dôvodu, že nie je zrejmé, kedy nadobudli zmluvy účinnosť a kto ich za žalovaného podpísal. Žalovaný namietal rozpor zmluvných dojednaní so zásadami poctivého obchodného styku z dôvodu, že tieto zakladajú nárok na odmenu už len za pripravenosť na plnenie bez ohľadu na reálne poskytnutie akéhokoľvek plnenia žalobcom v prospech žalovaného. Žalovaný ďalej namietal nepreukázanie procesu uzavretia zmlúv a spochybňoval, či a kedy vôbec vznikli a tvrdil, že na zmluvách sa nenachádza podpis konateľa žalovaného, ale ide o jeho faksimile. Žalovaný ďalej namietal poskytnutie akéhokoľvek plnenia zo strany žalobcu v prospech žalovaného podľa dohodnutých zmluvných podmienok a namietal obsah žalobcom predloženého protokolu zo dňa 06.07.2022, ako aj listiny predložené žalobcom, ktoré mali byť odovzdané na tomto stretnutí, ktoré nezodpovedajú dohodnutému predmetu plnenia.

36. Podľa § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. (ďalej aj „ObZ“) táto časť zákona upravuje záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.

37. Podľa § 269 ods. 2 ObZ účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá.

38. Podľa § 301 ObZ neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú s vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl.

39. Podľa § 369c ods. 1 ObZ omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi okrem nárokov podľa § 369, 369a a 369b aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia. Výšku paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

40. Podľa § 2 Nariadenia vlády č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka výška paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky podľa § 369c ods. 1 zákona je 40 eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.

41. Podľa § 544 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj „OZ“), ak strany dojednávajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda.

42. Podľa § 544 ods. 2 OZ zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia.

43. Po zhodnotení súdom prvej inštancie zisteného skutkového stavu a ním vykonaného dokazovania, z ktorého odvolací súd vychádzal, dospel odvolací súd k záveru, že súd prvej inštancie dostatočne zistil skutkový stav, ktorý správne vyhodnotil, keď vydal napadnutý rozsudok, ktorým žalobe v celom rozsahu vyhovel. V konaní súdu prvej inštancie odvolací súd nezistil vady, ktoré by mali za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Podľa odvolacieho súdu okresný súd sa dostatočne vysporiadal s tvrdeniami strán sporu podstatnými pre rozhodnutie vo veci o uplatnenom nároku žalobcu a odôvodnenie napadnutého rozhodnutia spĺňa zákonné podmienky na odôvodnenie rozsudku ako rozhodnutia vo veci samej. Podľa

odvolacieho súdu okresný súd neodňal žalovanému možnosť konať pred súdom a neporušil jeho právo na spravodlivý proces. Odvolací súd sa stotožnil so skutkovým a právnym záverom okresného súdu o vzniku právneho vzťahu medzi stranami sporu na základe nepomenovanej zmluvy v zmysle § 269 ods. 2 ObZ a o vzniku povinnosti žalovaného zaplatiť žalobcovi dohodnutú odmenu za poskytnutie predaudit 1 a predaudit 2 v celkovej výške dvakrát po 756,- Eur s príslušenstvom, t.j. s úrokmi z omeškania a stotožnil sa aj s jeho záverom o vzniku nároku žalobcu na zmluvnú pokutu dvakrát po 300,- Eur z dôvodu nesplnenia zmluvných povinností žalovaným, ako aj s jeho správnym záverom o neuplatnení moderačného práva podľa § 301 Obchodného zákonníka vo vzťahu k uplatnenej zmluvnej pokute. Napadnuté rozhodnutie považoval odvolací súd za vecne správne a v celom rozsahu sa stotožnil s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, s jeho skutkovým a právnym posúdením, odkazuje na odôvodnenie napadnutého rozhodnutia podľa § 387 ods. 2 CSP a dodáva nasledovné.

44. Okresný súd správne posúdil vzťah medzi stranami sporu ako obchodno-právny a Zmluvu 1 a Zmluvu 2 správne posúdil ako nepomenované zmluvy podľa § 269 ods. 2 ObZ. Okresný súd správne posúdil aj otázku platnosti týchto zmlúv, keď neprihliadol na tvrdenia a námietky žalovaného. Odvolací súd v celom rozsahu odkazuje na odôvodnenie a skutkové a právne závery okresného súdu, na základe ktorých dospel k správne záveru o platnosti Zmluvy 1 a Zmluvy 2. Odvolací súd sa stotožnil aj so záverom okresného súdu o preukázaní žalobcom uplatneného nároku na zaplatenie odmeny za vykonanie predaudit 1 a predaudit 2 a vzniku nároku na zaplatenie dohodnutej odmeny dvakrát po 756,- Eur. Odvolací súd sa stotožnil so záverom okresného súdu, podľa ktorého pre vznik nároku na zaplatenie dohodnutej odmeny v celom rozsahu vo výške 756,- Eur v zmysle čl. III. bod 2 v spojení s čl. V. bod 5 Zmlúv sa nevyžaduje vykonanie všetkých činností uvedených v čl. II. bod 1, 2, 3, 4, teda nevykonanie všetkých činností z dôvodu ich nevyžiadania žalovaným nemá vplyv na zníženie dohodnutej odplaty za poskytnutie predaudit 1 a predaudit 2, tak ako to vyplýva z dohodnutých práv a povinností medzi stranami sporu. Okresný súd podľa odvolacieho súdu správne posúdil a vyhodnotil vykonané dokazovanie, vrátane svedeckých výpovedí, ktoré potvrdzujú vykonanie predaudit 1 a predaudit 2 dňa 06.07.2022 a vznik nároku žalobcu na zaplatenie dohodnutej odmeny. Okresný súd správne posúdil aj vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu neuhradenia dohodnutej odplaty v lehote 30 dní od splatnosti vystavených faktúr a správne postupoval aj pokiaľ neaplikoval moderačné právo na zníženie uplatnenej zmluvnej pokuty podľa § 301 ObZ.

45. K jednotlivým dôvodom odvolania odvolací súd udáva nasledovné.

46. Žalovaný v odvolaní vytýkal napadnutému rozhodnutiu nesprávne skutkové a právne závery okresného súdu o platnom uzavretí Zmluvy 1 a Zmluvy 2 medzi stranami sporu.

47. Odvolací súd zdôrazňuje, že pri posudzovaní platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov z rozhodovacej činnosti najvyšších súdnych autorít SR vyplýva zásada priority výkladu právneho úkonu v prospech zachovania jeho platnosti v záujme zachovania právnej istoty dotknutých strán sporu. Neplatnosť právneho úkonu má byť výnimkou a nie zásadou. Zmyslom priority výkladu právnych úkonov v prospech ich platnosti je odstraňovanie právneho formalizmu zasahujúceho do zmluvnej slobody účastníkov právneho úkonu vychádzajúc z princípov zmluvnej slobody, princípu autonómie zmluvných strán, ako aj povahy súkromného práva. Výklad práva pri priznávaní súdnej ochrany má plniť korekčnú a preventívnu funkciu, a to voči takým právnym úkonom súkromnoprávnej povahy, ktoré by vzhľadom na všeobecne akceptovateľné morálne a mravné etické hodnoty nespravodlivo zvýhodňovali, resp. znevýhodňovali niektorú stranu sporu zmluvného vzťahu (rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. III. ÚS 48/2012). Uprednostňovanie výkladu smerujúceho k neplatnosti zmluvy pred výkladom zakladajúcim jej platnosť nie je ústavne konformné (napr. rozhodnutie Ústavného súdu SR sp. zn. I. ÚS 242/07, I. ÚS 243/07). Okresný súd sa týmito zásadami riadil pri posudzovaní námietok žalovaného týkajúcich sa neplatnosti Zmluvy 1 a Zmluvy 2.

48. Žalovaný v odvolaní namietal proces uzatvorenia Zmlúv a nesúhlasil so záverom okresného súdu, podľa ktorého je irelevantné, či zo strany prokuristky žalobcu došlo k podpisu zmlúv v Bratislave dňa 14.06.2023 a tiež nesúhlasil so záverom, že absencia dátumu podpisu zmlúv za žalovaného nespôsobuje ich neplatnosť. Okresný súd podľa žalovaného nesprávne uviedol v napadnutom rozhodnutí, že popisanie procesu uzavretia a podpisovania Zmlúv, ako to uviedol žalobca vo vyjadrení zo dňa 17.07.2023, žalovaný účinne nepoprel, keďže na pojednávaní dňa 12.01.2024 žalovaný poukazoval vo vzťahu k uzavretiu Zmlúv, že sa na nich nachádza faksimile podpisu konateľa žalovaného a nie jeho

vlastnoručný podpis. Poukázal aj na tú časť výpovede konateľa žalovaného p. F., ktorý uviedol, že si nepamätá, či zmluvy podpísal on, resp. uviedol, že by ich podpísal originálnym podpisom, a to na každej strane dolu v rohu. Podľa žalovaného okresný súd túto výpoveď nesprávne vyhodnotil, že D. E. F., G. jednoznačne výslovným prejavom vôle nepoprel, že by podpis na Zmluve 1 a Zmluve 2 nebol jeho vlastnoručným podpisom, resp. jeho náhradou mechanickými prostriedkami. Podľa žalovaného dospel okresný súd k nesprávnym skutkovým zisteniam. S týmito tvrdeniami sa odvolací súd nestotožnil. Podľa odvolacieho súdu okresný súd správne dospel k záveru o preukázaní uzavretia Zmlúv a ich podpisu zo strany žalovaného na to oprávnenou osobou.

49. Odvolací súd konštatuje, že žalobca vo svojom podaní zo dňa 17.07.2023 popísal proces uzavretia zmluvy, ktorý následne potvrdili vo svojich svedeckých výpovediach svedkovia p. A. a p. A.. Žalovaný účinne nepoprel, že dňa 06.07.2022 sa uskutočnilo stretnutie medzi zamestnancami žalobcu p. A. a p. A. a zástupcom žalovaného p. H. (v časti za prítomnosti konateľa žalovaného D. F., G.), pričom zamestnanci žalobcu priniesli so sebou už vypracované a žalobcom podpísané Zmluvy prokuristkou žalobcu p. C. a následne v priebehu tohto stretnutia im boli spätne odovzdané podpísané zmluvy zo strany žalovaného. Tieto skutkové tvrdenia neboli účinne popreté zo strany žalovaného žiadnym relevantným spôsobom. Žiadne tvrdenie žalovaného v tomto konaní, že na stretnutí dňa 06.07.2022 nebol prítomný konateľ žalovaného D. F. prezentované zo strany žalovaného nebolo. Okresný súd preto nemal dôvod iným spôsobom vyhodnotiť skutkové tvrdenia žalobcu z podania zo dňa 17.07.2023, následne potvrdené svedeckými výpoveďami p. A. a p. A.. Pokiaľ žalovaný v odvolaní poukazoval na obsah spisu Okresného súdu Žilina sp. zn. 18Cb/119/2022, ktorý okresný súd odmietol pripojiť, pričom z tohto spisu mala vyplývať neprítomnosť konateľa žalovaného na stretnutí dňa 06.07.2022, je táto výhrada irelevantná, pretože okresný súd v tomto konaní vedenom pod sp. zn. 38Cb/113/2022 vyhodnocuje a vykonáva dôkazy, ktoré sú predložené a navrhnuté stranami sporu v tomto súdnom konaní. Na to, aby bolo dôvodné vykonať nejaký dôkaz, musí návrhu na vykonanie dôkazu predchádzať konkrétne skutkové tvrdenie. Žalovaný v priebehu konania nepoprel skutkové tvrdenie žalobcu potvrdené svedeckými výpoveďami p. A. a p. A. o tom, že na stretnutí dňa 06.07.2022 bol v určitej časti prítomný aj konateľ žalovaného D. F., ktorý mal dokonca odporučiť zamestnancom žalobcu jednať so zástupcom žalovaného p. H. v iných priestoroch ako v kancelárii, v ktorej sa p. H. nachádzal a že im na tomto stretnutí boli odovzdané Zmluvy podpísané žalovaným. Pokiaľ odkazoval žalovaný na iný spôsob vyhodnotenia dôkazov v inom súdnom konaní, kde účastníkom konania na strane žalobcu bol subjekt odlišný od žalovaného, avšak pokiaľ v tomto prebiehajúcom konaní neuviedol konkrétne skutkové tvrdenia týkajúce sa odovzdania podpísaných Zmlúv žalovaným a účasti konateľa žalovaného a jeho prítomnosti na stretnutí dňa 06.07.2022, potom okresný súd správne konštatoval, že žiadnymi dôkaznými prostriedkami a tvrdeniami žalovaný účinne nepoprel tvrdenia žalobcu o spôsobe uzavretia Zmluvy 1 a Zmluvy 2 medzi stranami sporu tak, že najneskôr dňa 06.07.2022 v priestoroch žalovaného na osobnom stretnutí medzi p. H. za žalovaného a zamestnancami žalobcu p. A. a p. A., boli týmto zamestnancom žalobcu odovzdané zo strany žalovaného Zmluvy obsahujúce, či už vlastnoručný podpis alebo faksimile konateľa žalovaného s pečiatkou žalovaného.

50. Pokiaľ preto okresný súd dospel k záveru o uzavretí Zmlúv a ich najneskoršom podpise zo strany žalovaného ku dňu 06.07.2022, vychádzal zo zisteného a správne vyhodnoteného skutkového stavu na základe skutkových tvrdení žalobcu podporených svedeckými výpoveďami p. A. a p. A., ktoré žalovaný účinne nepoprel.

51. V tejto súvislosti vyjadrené pochybnosti žalovaného, či sa jedná o vlastnoručný podpis konateľa žalovaného alebo sa má jednať o jeho faksimile (t.j. tlačovej kópie podpisu konateľa žalovaného) je irelevantné. Ako uviedol okresný súd v napadnutom rozhodnutí, v zmysle § 40 ods. 3 OZ na uzavretie právneho úkonu v písomnej podobe a na jeho platnosť sa vyžaduje podpis konajúcou osobou, ktorý môže byť nahradený aj mechanickými prostriedkami v prípadoch, keď je to obvyklé. Pokiaľ žalovaný v priebehu konania uvádzal, že na zmluvách sa môže nachádzať aj faksimile podpisu konateľa žalovaného, avšak zároveň netvrdil, že takýto postup uzatvárania zmlúv v písomnej podobe použitím faksimile konateľa žalovaného a pečiatky žalovaného je neobvyklé a bez právnych následkov. Takýmto tvrdením nie je ani vyjadrenie konateľa žalovaného, že zmluvy by podpísal originálnym podpisom, a to na každej strane dolu v rohu, keďže nespochybnil podpisovanie zmlúv aj použitím faksimile. Bol to sám žalovaný, ktorý upozornil na možnú existenciu faksimile podpisu konateľa žalovaného na Zmluvách, pričom aj svedok p. H. potvrdil používanie faksimile podpisu konateľa žalovaného. Ako uviedol okresný súd, ustanovenie § 40 ods. 3 OZ na platnosť právneho úkonu v písanej podobe vyžaduje podpis konajúcou osobou,

avšak podpis sa môže nahradiť aj mechanickými prostriedkami, ak je to obvyklé. Takáto náhrada vlastnoručného podpisu mechanickými prostriedkami (faksimile podpisu konateľa žalovaného a použitie pečiatky žalovaného) má rovnaké dôsledky ako samotný podpis, v danom prípade s účinkami platného uzavretia právneho úkonu, t.j. Zmluvy 1 a Zmluvy 2. Z diela autorov Števček, Dulak, Bajánková, Fečík, Sedlačko, Tomašovič a kol.: Občiansky zákonník I., Veľké komentáre, C.H.Beck, 2019, strana 319 vyplýva: „Podpis môže byť nahradený mechanickými prostriedkami (pečiatka, faksimile, reprodukcia) tam, kde je to v občianskoprávnom styku objektívne obvyklé - a aj v takomto prípade zákon spája s písomným právnym úkonom právne následky, takýto prejav však nie je možné považovať za vlastnoručný podpis. ...Názov právnickej osoby môže byť napísaný mechanickými prostriedkami (napr. predtlačný, dopísaný alebo vytlačený firemnou pečaťou). Podpis fyzickej osoby na listine, ktorá v danom prípade koná v mene právnickej osoby, je v záujme právnej istoty potrebné označiť uvedením mena a funkcie. Aj tento údaj je možné uviesť mechanickými prostriedkami.“ Okresný súd preto správne konštatoval platné uzavretie Zmluvy 1 a Zmluvy 2 medzi stranami sporu, a to či už na základe vlastnoručného podpisu konateľa žalovaného alebo jeho nahradením mechanickými prostriedkami.

52. Výpoveď konateľa žalovaného na pojednávaní, ktorý uviedol, že si nepamätá, či zmluvy podpísal, resp. uvádzal, že by ich podpísal originálnym podpisom na každej strane dolu v rohu okresný súd správne posúdil, keď konštatoval, že jednoznačným výslovným prejavom vôle nepoprel, že by podpis na Zmluvách nebol jeho vlastnoručným alebo jeho náhradou mechanickými prostriedkami. Aj podľa odvolacieho súdu takýmto spôsobom nebola uplatnená účinná námietka pravosti podpisu konateľa žalovaného na Zmluvách a nejedná sa ani o účinnú námietku identifikácie faksimile konateľa žalovaného na Zmluvách. Pokiaľ žalovaný mienil účinne poprieť pravosť podpisu konateľa žalovaného na Zmluve 1 a 2, nič mu nebránilo tak urobiť, t.j. jednoznačne poprieť pravosť podpisu na týchto dokladoch, čo však neurobil. Mohol tiež predložiť súkromný znalecký posudok preukazujúci jeho tvrdenie o popretí pravosti podpisu konateľa žalovaného, čo však tiež neurobil. Okresný súd preto správne dospel k záveru, že na základe zisteného skutkového stavu v deň 06.07.2022 bola zamestnancom žalobcu pri osobnom stretnutí v priestoroch žalovaného odovzdaná Zmluva 1 a Zmluva 2 podpísaná, či už vlastnoručným podpisom konateľa žalovaného alebo technickými prostriedkami nahrádzajúcimi tento podpis, pričom obidva spôsoby akceptácie zmlúv v písomnej podobe zo strany žalovaného majú za následok platné uzavretie právneho úkonu podľa § 40 ods. 3 Občianskeho zákonníka. Na uvedené výhrady žalovaného preto odvolací súd neprihliadol.

53. Tvrdenia žalovaného v odvolaní, že uvedení zamestnanci žalobcu p. A. a p. A. sa zúčastnili a predstavili na tomto stretnutí ako zamestnanci spoločnosti TSÜ, a.s. je irelevantná vo vzťahu k skutkovým tvrdeniam vyplývajúcich z ich výpovede o existencii a odovzdaní žalovaným podpísaných Zmlúv na tomto stretnutí 06.07.2022, a to vo vzťahu k žalobcovi a nie vo vzťahu k spoločnosti TSÜ, a.s.

54. Odvolací súd neprihliadol ani na námietky žalovaného o spochybňovaní vierohodnosti a nestrannosti svedkov p. A. a p. A., čo odôvodňoval žalovaný ich, aj v súčasnosti existujúcim, pracovnoprávnym vzťahom k žalobcovi. Podľa odvolacieho súdu samotná existencia pracovnoprávneho vzťahu uvedených svedkov k žalobcovi ešte nie je dostatočným dôvodom na spochybňovanie a nedôveryhodnosť svedeckých výpovedí uvedených osôb. Uvedené osoby boli poučené o povinnosti pravdivej svedeckej výpovede pod následkom trestného stíhania. Odvolací súd však konštatuje, že svedecké výpovede uvedených osôb neboli v rozpore so svedeckou výpoveďou p. H., ktorý sa na tomto stretnutí dňa 06.07.2022 podľa jeho výpovede zúčastnil priamo na pokyn konateľa žalovaného D. F., pričom v podstatných častiach potvrdil priebeh tohto stretnutia tak, ako ho prezentovali svedkovia p. A. a p. A.. Ani na tieto výhrady žalovaného odvolací súd neprihliadol.

55. Pokiaľ žalovaný namietal neplatnosť zmlúv z dôvodu absencie dátumu pri pečiatke a podpise konateľa žalovaného na Zmluve 1 a Zmluve 2, ani na túto námietku odvolací súd neprihliadol. Okresný súd na základe vykonaného dokazovania a správneho vyhodnotenia skutkového stavu dospel k správne mu záveru, že najneskôr ku dňu 06.07.2022 bola Zmluva 1 a Zmluva 2 podpísaná žalovaným, keďže obidvaja svedkovia p. A. a p. A. zhodne potvrdili, že v tento deň im zo strany žalovaného bola predložená už žalovaným podpísaná Zmluva 1 a Zmluva 2. Na základe takto zisteného skutkového stavu potom absencia explicitného uvedenia dátumu podpisu týchto zmlúv zo strany žalovaného nespôsobuje neplatnosť Zmluvy 1 a Zmluvy 2 a absenciou uvedenia dátumu uzavretia zmlúv nebol naplnený žiaden dôvod ich neplatnosti. Zároveň tým odvolací súd dáva odpoveď aj na pochybnosti žalovaného o dni účinnosti a platnosti zmlúv. Keďže okresný súd správne konštatoval na základe vykonaného

dokazovania, že ku dňu 06.07.2022 Zmluva 1 a Zmluva 2 bola podpísaná obidvoma zmluvnými stranami a keďže Zmluvy nemali žiadne iné ustanovenie o odložení ich účinnosti, týmto dňom nadobudli nielen platnosť podľa čl. X. bod 3 Zmluvy 1 a Zmluvy 2, ale zároveň týmto dňom nadobudli aj účinnosť podľa § 43c ods. 1 a 2 OZ. Spôsob uzavretia zmlúv jednoznačným spôsobom uviedol okresný súd, kedy v deň 06.07.2022 boli predložené žalovanému už zo strany žalobcu podpísané Zmluvy 1 a 2, v tento deň boli tieto zmluvy podpísané žalovaným a odovzdané žalobcovi (jeho zamestnancom), čím v zmysle § 43c ods. 1 a 2 OZ došlo k účinnému uzavretiu týchto zmlúv, keď žalobcom predložený návrh na uzavretie zmluvy obsahujúci jeho podpis, bol tomuto vrátený s podpisom oprávnenej osoby za žalovaného, čo sa považuje za včasné prijatie návrhu v zmysle § 43c ods. 2 OZ, t.j. návrh zmluvy podpísaný žalobcom bol v tento deň zároveň akceptovaný, podpísaný žalovaným a odovzdaný žalobcovi (jeho zamestnancom). Ani na tieto výhrady žalovaného odvolací súd neprihliadol.

56. Odvolací súd nemal pochybnosti o platnosti Zmluvy 1 a Zmluvy 2 ani na základe tvrdenia žalovaného, že pri podpise za žalobcu sa uvádza podpis v Bratislave, pričom svedkyňa C. potvrdila, že zmluvu podpísala v Púchove. Táto nezrovnalosť o mieste podpisu Zmlúv zo strany žalobcu žiadnym spôsobom nezakladá ich neplatnosť, keď svedkyňa vysvetlila dôvod tejto odlišnosti tým, že na strane žalobcu sa jedná o spoločnosť so sídlom v Bratislave, avšak ona vykonáva túto činnosť v Púchove a preto zo strany prokuristky žalobcu bola zmluva podpísaná reálne v Púchove, hoci v predtlačí je uvedená Bratislava. Nezrovnalosť miesta podpisu zmluvy zo strany žalobcu nespôsobuje neplatnosť samotnej zmluvy.

57. Žalovaný opakovane v odvolaní namietal porušenie práva na spravodlivý proces nevykonaním navrhovaného dokazovania, a to nepripojením spisu Okresného súdu Žilina sp. zn. 18Cb/119/2022. V odvolaní poukazoval na konkrétne skutkové zistenia a závery z tohto súdneho konania a vytýkal okresnému súdu, že tento dôkaz nevykonával, hoci bol podstatný pre zistenie skutkového stavu na preukázanie procesu uzatvárania zmlúv a vykonanie diela. S takýmto tvrdením sa odvolací súd nestotožnil. Okresný súd postupoval správne, keď navrhovaný dôkaz nevykonával z dôvodu, že ho považoval za irelevantný, keďže sa týkal iného skutkového stavu a iného účastníka na strane žalobcu. Odvolací súd v zmysle § 387 ods. 3 CSP dodáva nasledovné.

58. V súvislosti s procesným návrhom pripojenia spisu z iného súdneho konania ako dôkazu odvolací súd poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 10Bdo/91/2019 zo dňa 10.12.2020, z ktorého okrem iného vyplýva: „Aj podľa názoru dovolacieho súdu, pripojenie spisu z iného konania v inej právne veci (hoci medzi tými istými účastníkmi) samo o sebe nepredstavuje dôkazný prostriedok preukazujúci tvrdenie žalovaného 1/ o existencii pohľadávky titulom náhrady škody v predmetnom spore o určenie popretej pohľadávky, nakoľko obsahom každého súdneho spisu zachyteného v písomnej forme je celý súhrn procesných úkonov súdu a strán sporu, zápisník o obsahu pojednávania, znaleckých posudkov a podobne, ktoré ako celok nie je možné a ani efektívne vykonať ako dôkaz na pojednávaní súdu v inej veci. Je povinnosťou tej-ktorej strany sporu na preukázanie svojho tvrdenia označiť alebo predložiť konkrétny dôkaz, ktorým je možné a efektívne jeho tvrdenie preukázať. Za takýto dôkaz dovolací súd nepovažuje pripojenie spisu z iného konania, pretože v súdnom spore súd namiesto strany nemôže určovať, ktorý dôkazný prostriedok vykonaný v inom súdnom konaní, ktorého obsah je zachytený v súdnom spise, preukazuje tvrdenie strany sporu v tom-ktorom prejednávacom spore, nakoľko by tým v spore zvýhodnil jednu stranu oproti inej strane sporu, čo je neprípustné, keďže strany sporu majú v konaní rovné postavenie (uplatňuje sa princíp rovnosti sporových strán).“

59. Pokiaľ teda žalovaný navrhol pripojenie spisu sp. zn. 18Cb/119/2022, samotný návrh na pripojenie spisu nie je možné považovať za osobitný dôkazný prostriedok. Žalovanému nič nebránilo, dokonca mal povinnosť, ak chcel poukázať na konkrétny dôkazný prostriedok z uvedeného spisu, aby takýto konkrétny dôkazný prostriedok označil, uviedol a navrhol jeho vykonanie, čo však v konaní neurobil. Všeobecný návrh na pripojenie spisu z iného konania teda nepredstavuje konkrétny dôkazný prostriedok, ktorého zamietnutím by došlo zo strany okresného súdu k porušeniu práva žalovaného na spravodlivý súdny proces. Žalovanému nič nebránilo v tomto konaní vo vzťahu ku konkrétnym skutkovým tvrdeniam, aby konkrétny dôkazný prostriedok navrhol, resp. aby najprv uviedol skutkové tvrdenie, ktoré by malo byť konkrétnym dôkazným prostriedkom preukázané.

60. Odvolací súd navyše zdôrazňuje, ako to uviedol aj okresný súd v napadnutom rozhodnutí, že uvedené konanie sp. zn. 18Cb/119/2022 sa týkalo iného žalobcu, iného predmetu plnenia (samotný audit a nie preaudit) a ako aj iných skutkových okolností (uzatváranie zmluvy, lehoty na výkon auditu,

vystavenie, faktúr a podobne), ktoré skutkové okolnosti sú odlišné od skutkového stavu v prejednávanej veci. Vzhľadom na iný skutkový stav v tejto prejednávanej veci, (hoci týkajúcej sa v určitej časti totožných osôb, a to svedkyne p. A., G. A. a konateľa žalovaného) nič nebránilo žalovanému uviesť konkrétne tvrdenia a svoje tvrdenia následne podporiť konkrétnymi dôkaznými prostriedkami v tomto konaní, čo však neurobil. Tvrdenie žalovaného v odvolaní o personálnom prepojení medzi spoločnosťou TSÜ, a.s. (žalobca v konaní sp. zn. 18Cb/119/2022) a žalobcom v tomto konaní je nedostatočné na to, aby okresný súd len z tohto dôvodu návrhu žalovaného vyhovel a pripojil celý spis sp. zn. 18Cb/119/2022. Žalovaný vo svojom procesnom návrhu na pripojenie uvedeného spisu, poukazoval na konkrétne skutkové okolnosti týkajúce sa certifikačného auditu v uvedenej veci 18Cb/119/2022, ktoré však vzhľadom na odlišného poskytovateľa, odlišný predmet a odlišné lehoty sú skutkovo odlišné od skutkového stavu v tomto konaní. Okresný súd preto postupoval správne, keď nevyhovel návrhu žalovaného na vykonanie dokazovania prepojením uvedeného spisu. Okresný súd dostatočne uviedol dôvody, pre ktoré tomuto návrhu nevyhovel, keď v bode 34. odôvodnenia napadnutého rozhodnutia stručne, ale jednoznačne poukázal na to, že sa jedná o skutkovo a právne odlišný spor, s odlišným subjektom na strane žalobcu. Podľa odvolacieho súdu takéto správne, hoci stručné odôvodnenie nevykonania dokazovania zodpovedá obsahu spisu, odlišnosti skutkového a právneho stavu veci, ako aj povahe žalobcom navrhovaného dokazovania pripojením vyššie uvedeného spisu, ktorý sám o sebe nepredstavuje konkrétny dôkazný prostriedok.

61. Nad rámec uvedeného odvolací súd zdôrazňuje, že dôvody zamietnutia žaloby vo veci sp. zn. 18Cb/119/2022 nebránia tomu, aby vo vzťahu k žalobcovi v tomto konaní (vedenom pred okresným súdom pod sp. zn. 38Cb/113/2022) bol preukázaný na základe zisteného skutkového stavu jeho nárok na zaplatenie dohodnutej odplaty za poskytnutie predaudit 1 a predaudit 2.

62. Žalovaný ďalej namietal nesprávne skutkové zistenie okresného súdu o preukázaní poskytnutia plnenia žalobcu v prospech žalovaného podľa Zmluvy 1 a Zmluvy 2. Odvolací súd zdôrazňuje, že zmluvné strany si jednoznačným spôsobom (čl. III. bod 2 v spojení s čl. V. bod 5) dohodli predpoklady na vznik nároku žalobcu na odmenu voči žalovanému za vykonanie predaudit 1 a predaudit 2 tak, že na zaplatenie celej dohodnutej sumy 756,- Eur nemá vplyv, ak žalovaný ako objednávateľ nevyužil niektorú činnosť uvedenú v čl. II. bod 1 až 4 Zmlúv. Z uvedeného potom vyplýva, že nárok na celú odmenu za vykonanie predaudit 1 a 2 vznikol aj vtedy, pokiaľ neboli žalobcom vykonané všetky činnosti uvedené v čl. II. Zmlúv, pretože neboli žalovaným využité.

63. Jednotlivé činnosti súvisiace s predauditom sú uvedené v čl. II. bod 1 až 4 Zmlúv, pričom sa jedná okrem iného aj o preskúmanie súčasného stavu predloženej dokumentácie (čl. II. bod 1, odst. 3), riadenia organizácie a infraštruktúry. Medzi dohodnuté činnosti patrila aj komunikácia s poverenými zamestnancami v nevyhnutnom rozsahu vo forme osobných stretnutí, telefonátov, a mailovej komunikácie (čl. II. bod 2). Pri jednotlivých druhoch činností nie je vymedzený ich rozsah, napr. počtom hodín, vo vzťahu ku ktorému by bol dohodnutý nárok na čiastočné plnenie, pričom nárok na zaplatenie celej odmeny bol dohodnutý aj za vykonanie len niektorej z dohodnutých činností. Okresný súd správne dospel k záveru, že dohoda o vzniku nároku na celú odmenu aj v prípade nevyužitia zo strany žalovaného niektorej činnosti uvedenej v čl. II. Zmlúv, nie je v rozpore s poctivým obchodným stykom. Žalovaný namietal rozpor s poctivým obchodným zmluvných dojednaní o nároku na celú odmenu, ak nie je poskytnuté žiadne plnenie. Okresný súd správne konštatoval, že žalobca sa nedomáhal nároku na zaplatenie dohodnutej odplaty, aj keď nevykonan žiadnu činnosť, ale sa domáhal zaplatenia odmeny za službu poskytnutú žalovanému dňa 06.07.2022. Nezodpovedajú dohodnutým zmluvným právam a povinnosťami, ako to správne konštatoval okresný súd, tvrdenia žalovaného o vzniku nároku na zaplatenie dohodnutej odmeny v celej výške len v prípade vykonania všetkých činností uvedených v čl. II. Zmlúv. Takéto dojednanie v zmluve uvedené nie je, naopak z čl. III. bod 2 v spojení s čl. V. bod 5 vyplýva nárok na zaplatenie dohodnutej odmeny v celej výške aj v prípade, ak sa žalovaný rozhodne nevyužiť niektorú z činností podľa čl. II, t.j. aj v prípade vykonania len niektorých činností podľa čl. II. zmlúv.

64. Žalovaný opakovane namietal, že protokol neobsahoval špecifikáciu odovzdaných dokumentov, nepreukazuje vykonanie predaudit v súlade so zmluvnými podmienkami a je nesprávne tvrdenie okresného súdu, že postačuje na preukázanie splnenia povinnosti žalobcu voči žalovanému. Opakovane poukazoval na to, že žalobca si nemohol splniť svoju povinnosť dňa 06.07.2022, keďže v tento deň mal podľa svedkov len vyžiadať poklady na predaudit a zároveň v tento deň predaudit mal aj vykonať.

65. Odvolací súd v celom rozsahu poukazuje na správnosť záverov okresného súdu o preukázaní nároku na vznik odmeny v celej dohodnutej výške. Zo svedeckých výpovedí p. A. a p. A., ktoré boli potvrdené aj výpoveďou svedka p. H., vyplýva, že dňa 06.07.2022 prebehlo vzájomné stretnutie medzi zástupcami žalobcu a žalovaného, za ktorého bol prítomný p. H. (poverený priamo konateľom žalovaného podľa výpovede svedka p. H.), pričom predmetom stretnutia boli úkony a činnosti v súvislosti s predauditom. Komunikácia s poverenými zástupcami žalovaného formou osobného stretnutia je dohodnutou činnosťou podľa čl. II. bod 2 Zmluvy 1 a Zmluvy 2 uzavretej medzi stranami sporu. Tieto skutočnosti sporné neboli, keďže boli potvrdené svedkami p. A. a p. A. ako aj svedkom p. H.. Vzhľadom na dohodnuté podmienky o vzniku nároku na zaplatenie odmeny vykonaním aj niektorej z činností uvedenej v čl. II. zmlúv, je potom správny záver okresného súdu o vzniku nároku na zaplatenie odmeny za vykonanie predauditu.

66. V tejto súvislosti je irelevantné tvrdenie žalovaného, že z Protokolu zo dňa 06.07.2022 nevyplýva odovzdanie konkrétneho predmetu a že tento predmet sa netýka plnenia Zmluvy 1 a Zmluvy 2. Ako správne uviedol okresný súd, žalovaný predložil do súdneho spisu doklady v spise na čl. 161 a nasl., ktoré sa týkali predaudit, a to aktualizáciu dokumentácie žalovaného. Konkrétnu identifikáciu takto odovzdaných dokladov vykonaných zo strany zamestnancov žalobcu v prospech žalovaného v rámci predaudit vykonala svedkyňa p. A. (na čl. 161, 162, 171, 172 spisu). Žalovaný účinne toto tvrdenie svedkyne nepoprel. Tvrdenie žalovaného, že „aktualizácia dokumentácie 2022“ nie je predmetom Zmluvy 1 a Zmluvy 2, nebolo preukázané. Svedkovia p. A. a p. A. uviedli, že sa jedná o činnosť súvisiacu s predauditom a tieto tvrdenia neboli vyvrátené ani svedeckou výpoveďou svedka p. H.. Odvolací súd konštatuje, že v čl. II. bod 1 Zmlúv bolo v rámci predaudit dohodnuté preskúmanie súčasného stavu predloženej dokumentácie, čo potvrdzuje tvrdenie žalobcu, že súčasťou auditu je aj aktualizácia konkrétnej dokumentácie žalovaného.

67. Žalovaný opakovane napádal nemožnosť vykonania predaudit dňa 06.07.2022, keďže v tento deň svedkovia p. A. a p. A. požiadali o predloženie dokumentácie a teda nemohli v deň, kedy požiadali o dokumentáciu zároveň predaudit aj vykonať. Odvolací súd konštatuje, že žalovaný účinne nepoprel tvrdenie žalobcu a svedkov p. A. a p. A. o tom, že títo mali k dispozícii doklady od žalovaného na základe predchádzajúcej spolupráce (okrem roku 2021), a teda poznali jeho štruktúru a dokumentáciu a preto nič im nebránilo už vopred, t.j. pred samotným stretnutím dňa 06.07.2022, pripraviť túto dokumentáciu v rámci vykonania predaudit, a to na základe predchádzajúcej komunikácie s p. H.. Odvolací súd preto ani na tieto tvrdenia žalovaného v odvolaní neprihliadol.

68. Tvrdenie žalovaného v odvolaní, že v zmysle Zmluvy 1 a Zmluvy 2 predpokladom vzniku nároku na odplatu je riadne vykonanie predaudit, čo preukázané nebolo, nezodpovedá vykonanému dokazovaniu a obsahu Zmlúv. Ako už bolo uvedené nárok na odplatu vznikol vykonaním aj len niektorých činností dohodnutých medzi stranami sporu, pričom z vykonaného dokazovania nebolo preukázané, že by žalovaný požiadal žalobcu aj o vykonanie ďalších činností, ktoré žalobca napriek takejto žiadosti nevykonával.

69. Odvolací súd neprihliadol na tvrdenie žalovaného o nesprávnom skutkovom zistení okresného súdu, ktorý mal dospieť k záveru, že na vznik nároku postačuje obsah protokolu, ktorého obsah žalovaný namietal. Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nevyplýva, že okresný súd priznal nárok žalobcovi výhradne na základe podpísaného protokolu zo dňa 06.07.2022, ktorý bol za žalovaného podpísaný oprávnenou a na to poverenou osobou p. H.. Okresný súd správne konštatoval, že je irelevantné, či táto osoba je zamestnancom alebo nie je zamestnancom žalovaného, pokiaľ bola na takýto úkon poverená konateľom žalovaného, čo zodpovedá ustanoveniu o zákonnom zastúpení podnikateľa podľa § 15 ObZ, ktorého zaväzuje aj konanie takej poverenej osoby, ktorá bola poverená na určitú činnosť a ktorá nie je v zamestnaneckom vzťahu k podnikateľovi (Patakyová a spol.: Obchodný zákonník, Veľké komentáre, C.H.Beck, 2022, str. 85).

70. Okresný súd poukázal na to, že po vyhodnotení vykonaných dôkazov jednotlivo, ako aj v ich vzájomných súvislostiach, mal preukázaný vznik nároku žalobcu na zaplatenie odmeny, ako aj vykonanie predaudit, čo mal preukázané svedeckými výpoveďami svedka p. A., svedkyne p. A. a v podstatnej časti potvrdené aj svedeckou výpoveďou p. H., pričom tieto svedecké výpovede sú potvrdené aj obsahom uvedeného protokolu, kde zástupca žalovaného potvrdil vykonanie predaudit. Teda nielen na základe samotného protokolu, ale aj na základe svedeckých výpovedí okresný súd správne vyhodnotil jednotlivé

dôkazy v ich vzájomných súvislostiach a správne konštatoval vykonanie predauditu, a to v rozsahu aktualizácie dokumentácie, vrátane osobnej konzultácie medzi zástupcami žalobcu a žalovaného dňa 06.07.2022, čomu zodpovedá vznik nároku na zaplatenie dohodnutej odplaty v celej výške, aj keď by sa jednalo len o niektoré z činností dohodnutých v čl. II. bod 1 až 4 Zmlúv. Obsah svedeckých výpovedí v spojení s podpísaním protokolu zo dňa 06.07.2022 oprávnenou osobou za žalovaného správne okresný súd vyhodnotil ako preukázanie vykonania predauditu žalobcom v prospech žalovaného a vzniku nároku na zaplatenie dohodnutej odplaty za jednorazovú činnosť predauditu dvakrát po 756,- Eur podľa Zmluvy 1 a Zmluvy 2.

71. Námietky žalovaného o absencii identifikácie, čo malo teda byť predmetom odovzdania podľa uvedeného protokolu, sú podľa odvolacieho súdu irelevantné a okresný súd na ne správne neprihliadol. Uvedený protokol obsahuje jednoznačné určenie strán sporu, dodávateľa - žalobcu, odberateľa - žalovaného, predmet služby ISO 9001, ISO 14001, čo sú normy, vo vzťahu ku ktorým mal byť preaudit vykonaný podľa Zmluvy 1 a Zmluvy 2, predmetom odovzdania podľa protokolu bol preaudit IMS (tzn. implementácia systému manažérstva) s identifikáciou „úlohy“ – „odovzdaná aktualizácia na rok 2022“ s podpisom oprávnených osôb za žalobcu a žalovaného. Okresný súd správne dospel k záveru, že protokol sa jednoznačne týka Zmluvy 1 a Zmluvy 2, týka sa potvrdenia vykonania dohodnutého predmetu podľa Zmluvy 1 a Zmluvy 2 a vzhľadom na obsah svedeckých výpovedí je preukázané aj to, že sa jednalo o činnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy 1 a Zmluvy 2. Odvolací súd ani na túto námietku žalovaného neprihliadol. Tvrdenie žalovaného o nedôvodnosti vystavenia faktúry len za pripravenosť žalobcu poskytnúť služby je irelevantná, pretože žalobca sa v skutkovom vymedzení nedomáhal zaplatenia uplatneného nároku „len“ za pripravenosť, ale sa domáhal svojho nároku za poskytnutia plnenia predauditu.

72. Pokiaľ žalovaný v odvolaní tvrdil, že žalobca nepredložil žiaden hmotne zachytený výsledok jeho činnosti, ani na túto výhradu odvolací súd neprihliadol, pretože takýto spôsob plnenia nebol medzi stranami dohodnutý v Zmluve 1 a Zmluve 2, ktoré okresný súd správne podľa obsahu dohodnutých práv a povinností posúdil ako nepomenované zmluvy podľa § 269 ods. 2 ObZ, pričom ani z právnej úpravy tohto typu zmluvy požiadavka žalovaného na „hmotne zachytený výsledok jeho činnosti“ nevyplýva.

73. Žalovaný ďalej vytýkal okresnému súdu nesprávne priznanie zmluvnej pokuty z dôvodu, že ak nedošlo k plneniu, potom nedošlo ani k vzniku povinnosti žalovaného na peňažný záväzok, a teda ani k vzniku nároku na zmluvnú pokutu. Odvolací súd na základe vyššie uvedeného konštatuje, že okresný súd správne dospel k záveru o vzniku nároku na zaplatenie dohodnutej odmeny, správne zistil, že žalovaný v lehote splatnosti faktúry neuhradil a správne dospel k záveru o vzniku nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa dohodnutých podmienok uplynutím 30 dní od lehoty splatnosti vystavených faktúr.

74. Žalovaný vytýkal okresnému súdu, že nezohľadnil disproporciu medzi dohodnutými právami a povinnosťami pri dohode o zmluvnej pokute, že neaplikoval moderačné právo vzhľadom na neprimeranú výšku zmluvnej pokuty a svoj záver nedostatočne odôvodnil. S týmito tvrdeniami sa odvolací súd nestotožnil.

75. Žalovaný v odvolaní zotrval na tvrdení o disproporcii medzi právami a povinnosťami strán pri dojednávaní zmluvnej pokuty, keď zmluvná pokuta bola dohodnutá len v neprospech jednej strany. Odvolací súd konštatuje, že žalovaný v odvolaní neuviedol žiadne konkrétne dôvody nesprávnosti záveru okresného súdu, ktorý konštatoval, že dohoda o zmluvnej pokute v neprospech len jednej strany ešte neznamená jej neplatné dojednanie a neznamená ani nevyváženosť vzájomných práv a povinností, ani rozpor s poctivým obchodným stykom. Okresný súd sa nestotožnil so žalovaným ani v tom, že by žalobca účelovo čakal 30 dní po vystavení faktúr, aby mohol uplatniť zmluvné pokuty, keď bol to žalovaný, ktorý si nesplnil povinnosť v dohodnutej lehote splatnosti zaplatiť peňažný dlh. Okresný súd konštatoval, že tvrdenia žalovaného nezakladajú dôvod neplatnosti dohody o zmluvnej pokute a ani dôvod na aplikáciu moderačného práva. S týmto záverom sa odvolací súd stotožnil.

76. Ako správne uviedol okresný súd, samotná skutočnosť, že zmluvná pokuta je dohodnutá len na ťarchu jednej strany, sama o sebe nespôsobuje neplatnosť dohody o zmluvnej pokute. Odvolací súd konštatuje, že dojednanie o zmluvnej pokute reflektuje a koreluje so vzájomne dohodnutými právami a povinnosťami. Pokiaľ je v danom prípade základnou povinnosťou žalovaného zaplatiť dohodnutú odplatu za poskytnuté plnenie, odvolací súd v súlade so záverom okresného súdu nezistil žiaden dôvod

nevyváženosti takto dohodnutej zmluvnej pokuty len na ťarchu žalovaného, keď postihuje nesplnenie jeho povinnosti zaplatiť konkrétnu sumu v dohodnutej lehote splatnosti, čo žalovaný neurobil a tým porušil zmluvnú povinnosť, ktorá je zabezpečená zmluvnou pokutou.

77. Žalovaný v odvolaní neuviedol dôvody nesprávnosti záverov okresného súdu, ktorý neprihliadol na disproporciu medzi právami a povinnosťami zmluvných strán a nezodpovedá obsahu spisu tvrdenie žalovaného o ignorovaní argumentácie žalovaného okresným súdom o neprimeranej výške zmluvnej pokuty. Okresný súd vo vzťahu k výške zmluvnej pokuty v bode 35. odôvodnenia napadnutého rozhodnutia poukázal na to, že túto nepovažuje za neprimeranú aj s prihliadnutím na skutočnosť, že právo na jej uhradenie vzniká nie už v prípade neuhradenia faktúr v lehote splatnosti, ale až po uplynutí ďalšej doby 30 dní od dátumu splatnosti a teda posudzoval predpoklady jej vzniku.

78. Žalovaný namietal v odvolaní neprimeranú výšku zmluvnej pokuty (300,- Eur), ktorá predstavuje 48% vo vzťahu k výške zabezpečeného peňažného záväzku 630,- Eur bez DPH. Zároveň vytykal okresnému súdu, že nesprávne na jeho návrh neaplikoval moderačné právo a neznižil zmluvnú pokutu podľa § 301 ObZ. S týmito tvrdeniami sa odvolací súd nestotožnil.

79. Z ustanovenia § 301 ObZ vyplýva, že súd môže znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu, pričom predmetom moderačného práva môže byť len výška zmluvnej pokuty. Zákon neupravuje hranicu, od ktorej by mala byť zmluvná pokuta považovaná za neprimeranú. Je vecou súdu, vzhľadom na individuálne okolnosti prejednávanej veci, posúdiť neprimeranosť výšky dohodnutej zmluvnej pokuty, pričom pri tomto posudzovaní zákon kogentným spôsobom vymedzil dve kritériá, na základe ktorých primeranosť výšky zmluvnej pokuty posudzuje, a to kritérium hodnoty zabezpečovaného záväzku a kritérium významu zabezpečovaného záväzku. Prvým kritériom je hodnota zabezpečovaného záväzku, v rámci ktorého súd zisťuje, či výška zmluvnej pokuty, ktorou je zabezpečovaný záväzok, nie je neprimeraná vo vzťahu k peňažnému vyjadreniu tohto zabezpečovaného záväzku. Zmluvná pokuta môže byť určená rôzne, a to jednorazovou sumou alebo aj na základe narastajúceho spôsobu, t.j. percentuálnym určením za každý deň alebo iné obdobie porušovanej povinnosti. Teda posúdenie výšky zmluvnej pokuty k hodnote zabezpečeného záväzku, t.j. pomeru výšky zmluvnej pokuty k hodnote zabezpečeného záväzku, je jedným z dvoch kritérií vyžadovaných zákonom pri uplatnení moderačného práva. Ďalším kritériom pri uplatnení moderačného práva a posudzovaní primeranosti výšky zmluvnej pokuty je jej posudzovanie z hľadiska významu zabezpečovaného záväzku, ktorý je subjektívnym ukazovateľom na rozdiel od objektívneho kritéria pomeru zmluvnej pokuty a hodnoty zabezpečovaného záväzku (Patakyová a kol.: Obchodný zákonník, Veľké komentáre, C. H. Beck, 2022, strana 1267). Ustanovenie § 301 ObZ teda upravuje kritérium hodnoty a kritérium významu zabezpečenej povinnosti pri posudzovaní primeranosti výšky zmluvnej pokuty. Vzťah medzi prvým a druhým kritériom sa môže prejavovať tak, že pokiaľ by samotná výška zmluvnej pokuty voči hodnote zabezpečovaného záväzku mohla byť posúdená ako neprimeraná, tento záver môže byť potvrdený alebo vyvrátený pri posudzovaní druhého kritéria, t.j. významu zabezpečovaného záväzku (vyššie uvedené dielo, strana 1267). Jedná sa vždy o rozhodovanie súdu pri zohľadnení individuálnych okolností prejednávanej veci.

80. Odvolací súd konštatuje, že samotný pomer výšky zmluvnej pokuty k hodnote zabezpečovaného peňažného záväzku, v danom prípade v rozsahu 48 %, neznamena automaticky jej neprimeranosť bez zhodnotenia ďalších skutkových okolností, zmluvných práv a povinností a posúdenia významu zabezpečovanej povinnosti. V prejednávanej veci žalovaný namietal neprimeranosť pokuty, ktorá predstavuje 48 % z dohodnutej odplaty bez DPH. Podľa odvolacieho súdu okresný súd správne v bode 35. odôvodnenia napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že výška zmluvnej pokuty 300,- Eur nie je neprimeraná, keď správne prihliadol na to, že zabezpečuje zaplatenie hlavného záväzku žalovaného voči žalobcovi, avšak až po uplynutí 30 dňovej lehoty od splatnosti faktúry. Okresný súd preto vzhľadom jednak na výšku, ktorú nepovažoval za neprimeranú, ako aj vzhľadom na spôsob zabezpečenia pohľadávky až po uplynutí 30 dní od jej splatnosti, nevidel dôvod na uplatnenie moderačného práva. S týmto záverom sa odvolací súd stotožnil.

81. Odvolací súd zdôrazňuje, že aplikácia moderačného práva je výnimočným zásahom súdu do zmluvných práv a povinností, t.j. do autonómie prejavu vôle zmluvných strán a má sa aplikovať len výnimočne v odôvodnených prípadoch, kedy sa zmluvná pokuta javí ako neprimerane vysoká (viď napr. rozhodnutie NS ČR sp. zn. 32 Odo 1047/2003 zo dňa 20.04.2004). S prihliadnutím na túto zásadu výšku zmluvnej pokuty nie je možné posudzovať len z hľadiska percentuálneho vyjadrenia k hodnote

peňažného záväzku (48 %), ale aj vo vzťahu k nominálnemu určeniu výšky zmluvnej pokuty, spôsobu jej dojednaní, predpokladov jej vzniku a posúdenia zabezpečovaného záväzku. Podľa odvolacieho súdu, zmluvná pokuta 300,- Eur zabezpečujúca hlavný záväzok 630,- Eur bez DPH, predstavuje síce 48 % zo zmluvného plnenia bez DPH a 39,7 % zo zmluvného plnenia s DPH, t.j. zo sumy 756,- Eur, avšak v nominálnom vyjadrení 300,- Eur, ktorú nominálnu hodnotu tiež nie je možné prehliadať pri posudzovaní primeranosti zmluvnej pokuty, nepredstavuje podľa názoru odvolacieho súdu neprimeranú výšku, a to ani vo vzťahu k zabezpečovanému záväzku vo výške 756,-Eur s DPH. Druhým kritériom pri aplikácii moderačného práva je význam zabezpečovanej povinnosti. Odvolací súd pri posudzovaní zabezpečenia zaplatenia peňažného nároku zohľadnil dohodnutý spôsob vzniku nároku na zmluvnú pokutu, ktorý nebol viazaný na okamih splatnosti, t.j. okamžité porušenie povinnosti a omeškanie zo strany žalovaného, ale ktorému bol ponechaný čas 30 dní na zaplatenie splatného záväzku, pričom aj keď už bol v omeškaní, avšak úhradou v tejto lehote by sa žalovaný vyhol následku zmluvnej pokuty. Podľa názoru odvolacieho súdu je zmluvná pokuta aj pri posudzovaní druhého kritéria, a to významu zabezpečovanej pohľadávky (splatného záväzku, od ktorého splatnosti uplynula lehota viac ako 30 dní), primeraná. Odvolací súd preto neprihliadol ani na tento odvolací dôvod zo strany žalovaného a postup okresného súdu bol správny, keď neaplikoval moderačné právo na zníženie zmluvnej pokuty podľa § 301 ObZ.

82. V odvolaní žalovaný vytýkal aj jeho dvojitý postih, a to nielen z titulu zmluvnej pokuty, ale aj priznaním úroku z omeškania. V tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na to, že vznik nároku na zmluvnú pokutu je samostatným majetkovým právom, ktorý je odčleneným a odlišným nárokom od úrokov z omeškania ako príslušenstva k samotnej pohľadávke. Žiadne zákonné ustanovenie nevylučuje súbežné uplatnenie istiny a úrokov z omeškania z nej a zmluvnej pokuty za porušenie povinnosti včasného zaplatenia peňažného záväzku. Z diela Patakyová a kol.: Obchodný zákonník, Veľké komentáre, C. H. Beck, 2022, str. 1264 okrem iného, vyplýva: „Zmluvné strany si môžu teda dohodnúť zmluvnú pokutu na zabezpečenie splnenia peňažného záväzku riadne a včas a popri tom sa uplatňuje zákonná sankcia zaplatiť úroky z omeškania.“

83. Okresný súd preto postupoval správne, keď zaviazal žalovaného na zaplatenie istiny, úroku z omeškania, ako aj na zaplatenie samostatne dohodnutej zmluvnej pokuty dvakrát po 300,- Eur z dôvodu omeškania s úhradou peňažného záväzku po uplynutí 30 dní od lehoty splatnosti faktúr.

84. Aj pri priznaní paušálnej náhrady za uplatnenie pohľadávok dvakrát po 40,- Eur okresný súd postupoval správne v súlade s ust. § 369c ods. 1 Obz v spojení s § 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z. rešpektujúc rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Obdo/59/2021 zo dňa 30.11.2022 zverejneného v Zbierke rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a stanovísk Najvyššieho súdu SR pod č. 11/2023, z ktorého okrem iného vyplýva: „I. Veriteľ má nárok na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávok podľa § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka v spojení s § 2 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z. vo výške 40,- Eur za každú pohľadávku, ktorá je predmetom samostatnej faktúry za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, a to aj v prípade, že si pohľadávky uplatňuje spoločne v jednom súdnom konaní. Takáto faktúra musí zodpovedať jednej ucelenej obchodnej transakcii smerujúcej k dodávke tovaru alebo k poskytnutiu služieb za odplatu, teda nesmie byť účelovo delená. Výška náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávok v zmysle § 369c ods. 1 Obchodného zákonníka je určená paušálne a nezávisí na dĺžke omeškania s úhradou pohľadávky, ani na výške pohľadávky. Táto náhrada je splatná ex lege po uplynutí lehoty splatnosti pohľadávky.“

85. Odvolací súd preto dospel k záveru, že okresný súd rozhodol správne, keď v prvom výroku napadnutého rozhodnutia zaviazal žalovaného na zaplatenie dlžnej istiny vo výške 1.512,-Eur, úroku z omeškania 9 % ročne z tejto sumy od 22.07.2022 do zaplatenia, zmluvnej pokuty 600,- Eur a paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 80,-Eur.

86. Žalovaný podal odvolanie voči napadnutému rozhodnutiu v celom rozsahu, t.j. aj proti druhému výroku o náhrade trov konania. Pretože okresný súd žalobe v celom rozsahu vyhovel, bol žalobca v konaní úspešný a preto správne zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v celom rozsahu 100 % podľa zásady úspechu v konaní v zmysle § 255 ods. 1 CSP.

87. Odvolací súd preto potvrdil napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu ako vecne správne podľa § 387 ods. 1 CSP.

88. O nároku na náhradu trov odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § 396 ods. 1, § 255 ods. 1 a § 262 ods. 1 CSP tak, že ho priznal žalobcovi ako strane úspešnej v odvolacom konaní v rozsahu 100 % voči žalovanému.

89. Rozhodnutie odvolacieho senátu bolo prijaté v pomere hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné.

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP).

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plyní znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).